

[MSign \(gov.md\)](#)

Верховный Суд

Дополнительные информация о файле

Информация	
Наименование Суда	Верховный Суд
Язык	Румынский (латинский) - текст
Судебная коллегия	Коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Молдова
Часть процесса	МАЧЕРЕТ АЛЕКСЕЙ
Категория файла	Общественный
Тип документа	Решение
Тип файла	Уголовный
Предмет спора	СТАТЬЯ 217. 2 УК; СТАТЬЯ 85 КП
Год вынесения решения	2009
Дата вынесения решения	21.07.2009
Номер решения	834
Полный номер судебного решения	1РА-834/09
Первый экземпляр	Уголовный
Номер дела по судебному делу	568; 272; 649; 989; 337; 984; 137
Второй экземпляр	Уголовная Коллегия Апелляционной Палаты
Номер файла во втором экземпляре	776; 42
Третьи суды	Административный
Номер файла в третьем экземпляре	824; 1409; 615
Четвертые суды	Гражданский Иск - конфискации прав на недвижимость
Номер дела в четвертых судах	1642
Дополнительная информация	Специальная конфискации Прав - 2 объектов недвижимого имущества 120 000 + 12 600 у.е



CITAȚIE

la dosarul penal nr. 1-21009689-12-21-21012021

Petiționar:

Maceret Alexei

Mun. Chișinău, A.Doga 30,
ap.38

Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani - penal și contravențional, situată pe adresa: Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200. Vă cheamă pe data de 23.02.2023 la ora 16:00, sala nr. Buiucani, Sala de ședință nr.401 - judecător Tudor Stambol în legătură cu examinarea cauzei penale în privința inculpatului învinuit în baza art. B.20.11 Alte categorii noi apărute (Complexitatea 2) CP RM. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat.

Anexe:

VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.

***În atenția părților:** După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea poziției în formă scrisă.*

Grefier. CĂTĂLINA RAȘCOVSCHI

Telefonul de contact: 022-204-914

Rașcovschi



CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședință respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. (alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit și poate fi supusă amenzii judiciare. (alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Se înmânează destinatarului

CITAȚIE
la dosarul penal nr. 1-21028795-02-1a-25022021
1a-432/21

Inculpat:	Dulce Victor Grigore	mun. Chișinău, str. M.Spătaru 9/1, ap. 51 r. Ungheni, s. Sinești
Partea vătămată:	Maceret Alexei Artur	mun. Chișinău, str. A.Doga 30, ap.38
Procuror:	Procuratura de circumscripție Chișinău	mun. Chișinău, str. Teilor, 4

Curtea de Apel Chișinău, Colegiu Penal, adresa: Mun. Chișinău, or. Chișinău, Teilor 4, Vă cheamă pe data de **20.04.2021 la ora 10:30, Sala nr.1** în legătură cu cauza penală în privința inculpatului Dulce Victor Grigore învinuit în baza art. Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu CP RM examinată în ordine de apel, în baza cererii de apel depuse de partea vătămată împotriva sentinței judecătorești Centru, municipiul Chișinău din 13.10.1998. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat.

Anexe:

VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.

În atenția părților: După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea poziției în formă scrisă.

Judecător: Iurie Iordan

Grefier: Cristina Său

Telefonul de contact: 022635415

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)
În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședința respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. (alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit și poate fi supusă amenzii judiciare. (alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

CURTEA
DE APEL CHIȘINĂU

2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355



CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str. Chișinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

28.06.2021 4-35/1-1271

CERTIFICAT

Prin prezentul certificat se confirmă faptul că P. V. Măceșut, Alexei, a fost prezent în ședința de judecată la data de 24.06.2021 de la ora 9:10 până la ora 11:30, în cauza penală Quis Victor

Judecătorul
Curții de Apel Chișinău



Iurie Iordan

Grefier: Cristina Său

Telefonul de contact: 022635415

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședința respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. (alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit și poate fi supusă amenzii judiciare. (alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

ÎNCHEIERE

18 mai 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Tudor Stambol

Grefier

Carmen Dichii

cu participarea:

Procurorului

Gheorghe Varvarici

Avocatului

Marcel Guțan

Condamnatului

Alexei Maceret

examinând în ședință de judecată publică cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, -

c o n s t a t ă :

La data de 21 ianuarie 2021 în cadrul Judecătoriei procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) a parvenit cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 15 februarie 2021, s-a dispus ca cererea condamnatului Maceret Alexei, cu privire la reabilitarea judecătorească a fost transmisă spre soluționare Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani).

Cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească, a parvenit în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Tudor Stambol la data de 10 martie 2021.

Avocatul Marcel Guțan în interesele lui Maceret Alexei în ședința de judecată a solicitat transmiterea prezentei cereri spre conexare la o altă cerere a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Grigoraș Viorelia, pentru examinarea cererilor într-o singură procedură deoarece sunt aceleași solicitări.

Maceret Alexei a solicitat admiterea cererii avocatului și conexarea prezentului dosar la dosarul ce se află în judecare la Viorelia Grigoraș.

Procurorul Cornel Casian, în ședința de judecată a solicitat admiterea cererii avocatului.

Studiind materialele dosarului, audiind părțile pe marginea demersului înaintat, instanța consideră oportun de a respinge solicitarea privind transmiterea spre conexare a prezentei cereri la o altă cerere ce se află în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Grigoraș Viorelia.

În conformitate cu art. 42 alin. (1) Cod de procedură penală, *în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecarea în prima instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii.*

Conform art. 42 alin. (3) pct. (2) Cod de procedură penală, *constituie conexitate a cauzelor penale, cazurile când două sau mai multe infracțiuni sînt săvîrșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit.*

Potrivit art. 42 alin. (7) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se admite de către instanța de judecată respectivă în cazul în care acțiunile incriminate nu necesită o încadrare juridică mai gravă, iar la cererea procurorului și în celelalte cazuri – pentru modificarea acuzării în sensul agravării.*

În conformitate cu art. 43 alin. (1) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se face de către instanța căreia îi revine competența de judecată conform prevederilor art. 43 Cod de procedură penală.*

Urmează a fi menționat, faptul că, cererea nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în instanța de judecată la data de 21 ianuarie 2021, iar cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în procedura Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Viorelia Grigoraș la data de 19 februarie 2021.

Reieșind din cele menționate se constată că cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Tudor Stambol este prima parvenită în instanța de judecată, astfel aceasta nu poate fi transmisă spre conexare la cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș, fiind a doua cerere parvenită în instanța de judecată.

Conducându-se de prevederilor art. art. 42, 43, 342 Cod de procedură penală, instanța de judecată, -

d i s p u n e:

Se respinge ca neîntemeiată solicitarea avocatului privind transmiterea spre conexare a cererii nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, la cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, aflată pe rolul Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani), în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș.

Încheierea separat nu se supune nici unei căi de atac, însă poate fi atacată o dată cu fondul cauzei.

**Președintele ședinței,
judecător**

**Copia corespunde cu originalul
Judecător**



Tudor Stambol

Tudor Stambol

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

18 мая 2021 года

муниципия Кишинэу

Кишиневский Суд (офис Буюкань)

В составе:

Председатель заседания, судья

Тудор Стамбол

Секретарь

Кармен Дикий

С участием прокурора

Георгия Варварич

Адвоката

Марчел Гуцан

Осужденного

Алексей МАЧЕРЕТ

рассматривая в ходе публичных слушаний ЗАЯВЛЕНИЕ О СУДЕБНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ Алксея МАЧЕРЕТ суд,

установил:

21 января 2021 года в суде Кишинэу, офис Чокана поступила заявление Мачерет А о судебной реабилитации.

По определению Суда Кишинэу, офис Чокана от 15 февраля 2021 года решено что заявление осужденного Мачерет А о судебной реабилитации передать на рассмотрение Суду Кишинэу, офис Буюкань.

Заявление Мачерет А о судебной реабилитации поступила в процедуре суда Кишинэу (офис Буюкань) у судьи Тудор Стамбол 10 марта 2021 г.

Адвокат Марчел Гуцан в интересах Мачерет Алексея в судебном заседании просил передачу данного заявления к соединению к другому заявлению Мачерет А., которая находится в процессе рассмотрения у судьи Григораш Виорелия, для рассмотрения заявлений в одном процессе потому что являются идентичными заявлениями.

Мачерет Алексей согласился с заявлением адвоката относительно присоединения данного дела к делу что находится у судьи Григораш Виорелии.

Прокурор Корнел Касиан, в судебном заседании тоже ходатайствовал допущения заявления адвоката.

Рассмотрев материалы дела, заслушав стороны по поданного ходатайства, суд считает необходимым отклонить ходатайство о персдаче к присоединению данного заявления к другому заявлению которая находится в процессе рассмотрения в Суде Кишинэу (офис Буюкань), судья Григораш Виорелия.

В соответствии со ст. 42 ч. (1) УПК, *при неделимости или объединении уголовных дел разбирательство в первой инстанции осуществляется одной и той же инстанцией, если проводится одновременно по всем совершенным деяниям и в отношении всех совершивших их лиц.*

Согласно той же, ст. 42. ч. (3) п. (2) УПК, объединению подлежат дела, когда деяния совершены в результате различных действий одним или несколькими лицами совместно в одно и то же время и в одном и том же месте.

И согласно ст. 42. ч. (7) УПК, объединение уголовных дел допускается соответствующей судебной инстанцией в случае, если инкриминируемые лицу деяния не требуют более тяжкого обвинения, а по требованию прокурора – и в остальных случаях, касающихся изменения обвинения в сторону его отягчения.

В соответствии со ст. 43 ч. (1) УПК, решение об объединении дел принимает в соответствии со статьей 42 инстанция, в компетенцию которой входит судебное разбирательство.

Следует отметить, то, что заявление с № 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) о судебной реабилитации Мачерет Алексея поступило в суде 21 января 2021 года а заявление с № 1-21025885-12-21-19022021-1 о судебной реабилитации Мачерет Алексея поступило в процедуру Суда Кишинэу (оф.) Буюкань, судья Виорелия Григораш 19 февраля 2021.

Исходя из вышеупомянутое установилось что заявление о судебной реабилитации Мачерет Алексея которая находится у судьи Тудор Стамбол является первой поступившей

в суд, поэтому это заявление не может быть передано к объединению к той, что находится на рассмотрении у судьи Виорелии Григораш, та будучи второй поступившей в судебной инстанции.

Руководствуясь положениями статьей 42, 43, 342 УПК, суд, -

Решает:

Отклоняется как необоснованной заявление адвоката о передачи к объединению заявления № 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) о судебной реабилитации Мамеи Алексея к заявлению о том же - судебной реабилитации Мановета Алексея в процессе рассмотрения у судьи Виорелии Григораш того же суда кишинев Буюкань.

Определение не подлежит обжалованию, лишь только одновременно обжалованию существу дела.

Председатель судебного заседания,
Судья

Переводчик Суда



Тудор Стэмбон

Валериу ЧОБАНУ

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Puscuta Serghei
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Viceprim-ministru, Ministrul finantelor
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 03-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DLUX84ASKYII6 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074013836

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074013836

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074013836





MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

31.12.2020 nr. 04-04/1191
La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 29 декабря 2020 года и сообщает, что засвидетельствование перевода судебных решений не входит в компетенцию министерства.

В то же время отмечаем, что в соответствии со ст.16 ч.(4) Уголовного процессуального кодекса, процессуальные акты органа уголовного преследования и судебной инстанции вручаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке или на другом языке, которым он владеет, в порядке, установленном настоящим кодексом.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Высшую судебную палату, отмечаем что данная судебная инстанция представит ответ на данный запрос исходя из положений Уголовного процессуального кодекса.

Заместитель премьер-министра
Министр финансов



Сергей Пушкуца

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Volentir Andrei
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	director
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Agentia Informationala de Stat "Moldpres", Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 30-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. COUQ976XEZCH7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074010279

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074010279

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074010279



№ 264.
din „30” decembrie..... 2020

Мачерет Алексей

Адрес: MD-2024, мун. Кишинэу, ул. Андрей Дога, №. 30, кв. 38

Что касается вашего обращения о публикации в Официальном мониторе Республики Молдова определения Верховного суда по делу № 1ra-834/09 от 21 июля 2009, сообщаем следующее.

Публикация в изданиях Официального монитора осуществляется строго в соответствии с нормативно-правовой базой, в частности Законом № 173/1994 „Об опубликовании и вступлении в силу официальных актов”. Так, согласно ст. 5, пкт. (1) вышеупомянутого нормативного акта, „Официальный монитор публикуется с периодичностью ...” и состоит из следующих пяти частей:

часть I - законы, постановления Парламента, указы Президента Республики Молдова, акты Конституционного суда и Счетной палаты, международные акты и доклады Офиса народного адвоката;

часть II - постановления и распоряжения Правительства нормативного характера;

часть III - нормативные акты центральных отраслевых органов публичного управления и Национального банка Молдовы;

часть IV - информация о регистрации, приостановлении и прекращении деятельности партий, других общественно-политических и общественных организаций, а также хозяйствующих субъектов, информация о применении в соответствии с законом процедур банкротства предприятий и организаций;

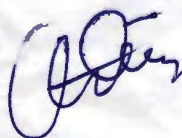
часть V - заявления о приеме в гражданство Республики Молдова или выхода из него, объявления об утере документов, удостоверяющих право собственности, гражданское состояние, профессию и образование, а также служебного удостоверения и др.

Кроме того, в соответствии с этим же нормативным актом, публикация информации юридического характера в частях IV и V осуществляется за плату.

Таким образом, исходя из вышеупомянутых правовых положений, Ваше обращение о публикации не подпадает под сферу действия упомянутых законодательных норм, следовательно не может быть удовлетворено.

Директор

Коваленко Константин
Тел: 022 233 514



Андрей Волентир

Ошибка в факте или ошибка в праве

1. Ошибка в факте является основанием для освобождения от уголовной ответственности, только если она исключает необходимую субъективную сторону данного преступления.

2. Ошибка в праве относительно того, является ли определенный тип поведения преступлением, подпадающим под юрисдикцию Суда, не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Однако ошибка в праве может быть основанием для освобождения от уголовной ответственности, если она исключает необходимую субъективную сторону данного преступления, либо в порядке, предусмотренном в статье 33.

<< Статья 31

**Основания для освобождения от
уголовной ответственности**

Статья 33 >>

**Приказы начальника и подписание
закона**

Содержание

**Римский статут Международного
уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.)**

Определением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, апелляционная жалоба, поданная государственным обвинителем, была удовлетворена, отменен приговор, заново рассмотрено дело и вынесено новое решение, которым: А. Мачерет был признан виновным и осужден по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса к 1 году и 7 месяцев лишения свободы. Согласно ст. 85, 87 Уголовного Кодекса, по совокупности приговоров присоединить не отбытое часть наказания, назначенного приговором Суда Рышкановка, мун. Кишинэу от 08.11.2006 года, и окончательно назначить наказание в виде 1 года и 7 месяцев 26 дней лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении закрытого типа.

Осужденный подал кассационную жалобу из ПУ - 15

- 1. Ошибка в факте:** Относительно психотропного вещества перманганат калия весом 2, 70 гр, Коллегия не будет высказываться в этом смысле поскольку, не внесен в вышеуказанном списке наркотических веществ и их прекурсоров.
- 2. Ошибка в праве:** Однако, в результате поправок, внесенных Постановлением Правительства нр. 43 от 26.01.2009 года об утверждении поправок в списке наркотических, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, изменились и пропорции, предусматривающие уголовную ответственность за такого рода действий согласно п.122 вышеуказанного Постановления, трамадол в размере 0,25 гр не содержится в состав преступления предусмотренного ст. 217 ч. (2) Уголовного Кодекса, а составляет административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного Кодекса..
- 3. Решения Судьи Геннадий Морозан:**
 - а) от 25.05.2006 нр. 4В-824/2006 +
 - б) от 07.11.2006 нр. 4В-1409/2006 =
 - в)

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	semnatura indescifrabila
3. în calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Functionar
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 12-07-2022 the / le
7. de către Mirzac Iuliana by / par	
8. cu nr. CG0T6Y1TBUEL7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074491511

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074491511

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074491511

Перевод

Дело № 1ra- 834/09

Высшая судебная Палата

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 июля 2009 г.

мун. Кишинэу

Расширенная Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты в составе:

Председательствующего – Константина Гурски,

Судей – Николая Гордилэ, Андрея Плэмэдялэ, Константина Алергуш и Владимира Тимофти,

При участии:

Прокурора- Дмитрия Граур,

Адвоката, предоставляющего юридическую гарантированную государством помощь- Валентины Арнаут,

Осужденного – Мачерет Алексея,

Переводчика – Олеси Давид,

Рассмотрела в открытом судебном заседании, кассационную жалобу на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, поданную осужденным,

Мачерет Алексеем Артуровичем, 23.06. 1973 г.р., уроженца и проживающего в мун.Кишинэу, ул. А.Дога 30, кв.38, русской национальности, гражданина Р.Молдова, образование высшее, военнообязанный, ранее судимого:

Приговором Суда Рышкань, мун.Кишинэу от 08.11.2006 г., по ст. 217 ч.(2) УК к 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Процедура извещения законно соблюдена.

Осужденный и его защитник, адвокат В.Арнаут поддержали кассационную жалобу в поданном смысле.

Прокурор попросил удовлетворить кассационную жалобу, в связи с обратной силой уголовного закона.

По поданной кассационной жалобы, на основании материалов дела, Коллегия по уголовным делам,

УСТАНОВИЛА:

1. Приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19 марта 2008 г., А.Мачерет был осужден по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса к штрафу в размере 600 условных единиц.

2. Согласно приговору, А.Мачерет был осужден за то, что 23.07.2007 г., в 22.40 часов, в своем доме нр. 64, по ул. М.Костин 13/3, мун. Кишинэу, оперативной группой КПС Рышкань был проведен осмотр места преступления, где в одной из комнат были обнаружены и изъяты 4 пачки с таблетками «Ricofast», бутылка с муравьиной кислотой, шприц объемом 10 мл в котором находилась жидкое вещество коричневого цвета количеством в 2 мл, две лампочки без внутреннего черного тела, стеклянная колба, черная сумочка в которой находился шприц объемом 5 мл, пакеты с таблетками без надписи, пластиковая упаковка с надписью «СМ», стеклянная бутылка, металлическая коробка с надписью «First» с двумя лезвиями, 2 использованных шприца и упаковка из туалетной бумаги с 5 таблетками синего с белым цветом, которые согласно заключению научно-технической экспертизы нр. 679 от 27.07.2007 года, относятся к психотропным веществам трамадол весом 0, 25 гр и перманганат калия весом 2,70 гр, который относится к прекурсоров наркотических веществ.

Приговор был обжалован апелляционной жалобой прокурором, который попросил отменить приговор с вынесением решения в части назначения наказания, которым к назначенному наказанию присоединить согласно ст. 85 УК неотбытую часть наказания назначенного предыдущим приговором, поскольку данное преступление было совершено до полного отбытия наказания, назначенного приговором Суда Рышкань от 08 ноября 2006 г.

3. Определением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, апелляционная жалоба, поданная государственным обвинителем, была удовлетворена, отменен приговор, заново рассмотрено дело и вынесено новое решение, которым:

А.Мачерет был признан виновным и осужден по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса к 1 году и 7 месяцев лишения свободы. Согласно ст. 85, 87 Уголовного Кодекса, по совокупности приговоров присоединить неотбытую часть наказания, назначенного приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006 года, и окончательно назначить наказание в виде 1 года и 7 месяцев 26 дней лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении закрытого типа.

Осужденный подал кассационную жалобу попросив отменить определение апелляционной инстанции, оставить приговор без изменений, указав, что суд первой инстанции рассмотрел обстоятельства дела всесторонне и правильно назначил ему наказание в виде штрафа, он сделал для себя необходимые выводы.

4. Рассмотрев кассационную жалобу в соответствии с приведенными мотивами, Коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению по следующим соображениям.

Согласно вступившим в законную силу судебным решениям. А.Мачерет был осужден за приобретение и хранение наркотических веществ, психотропных или их аналогов – трамадол весом 0, 25 гр.

В момент совершения подсудимым преступления в силе был:

- список наркотических веществ, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, устанавливающий и их количества, утвержденный Постановлением Правительства нр. 79 от 25.01.2006 года, согласно которому составляет малый размер трамадола до 0, 25 гр, а крупный размер от 0, 25 гр до 4, 0 гр.

Следовательно, в момент совершения деяния А.Мачерет, его действия правильно были квалифицированы по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса, согласно квалификационным признакам – хранение психотропных веществ в крупных размерах не с целью отчуждения.

Однако, в результате поправок, внесенных Постановлением Правительства нр. 43 от 26.01.2009 года об утверждении поправок в списке наркотических, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, изменились и пропорции, предусматривающие уголовную ответственность за такого рода действий, согласно п.122 вышеуказанного Постановления, трамадол в размере 0,25 гр не содержится в состав преступления предусмотренного ст. 217 ч.(2) Уголовного

7

Кодекса, а составляет административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного Кодекса.

Согласно тому же пункту, «трамадол» весом 0,50 гр. Представляет собой малый размер, а от 0, 50 гр до 10 гр крупный размер.

Согласно ст. 427 ч.(1) п.13) Уголовно-процессуального кодекса, решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями, принят уголовный закон, более благоприятный для осужденного.

Таким образом, в данном случае присутствует основание для кассационного обжалования, Коллегия приходит к выводу об удовлетворении кассационной жалобы и отмены судебных решений, с прекращением производства по делу, поскольку правовая ошибка может быть исправлена кассационной инстанцией.

В соответствии со ст. 332 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса в сопоставимости со ст. 275 ч.(1) п.2) Уголовно-процессуального кодекса, если деяние лица составляет административное правонарушение, судебная инстанция прекращает производство по делу.

Исходя из положений ст. 30 ч.(3) Административного Кодекса, следует, что в отношении А.Мачерет не представляется возможным применить административное наказание, поскольку со дня совершения правонарушения истекли более одного года – срок давности привлечения к ответственности за правонарушение.

Относительно психотропного вещества перманганат калия весом 2,70 гр, Коллегия не будет высказываться в этом смысле поскольку, не внесен в вышеуказанном списке наркотических веществ и их прекурсоров.

В связи с этим, приговор суда первой инстанции и определение Апелляционной инстанции должны быть отменены в части применения ст.85 Уголовного Кодекса, при установлении наказания по совокупности приговоров, поскольку наказание, назначенное приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006 г., в виде 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества, согласно ст. 87 Уголовного Кодекса, которая была переведена в 26 дней лишения свободы, была отбыто.

В соответствии со ст. 435 ч.(1) п.2) лит.с) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить кассационную жалобу, отменить приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19 марта 2008 года и определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 г., пересмотрев дело вынесла новое решение, которым:

Прекратить производство по делу по обвинению Мачерет Алексея Артуровича, по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса прекратить поскольку, его деяние не составляет преступление а составляет административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного Кодекса, без применения наказания по правонарушению в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Исключить положения ст. 85 Уголовного Кодекса при назначении наказания совокупностью приговоров.

Мачерет Алексея Артуровича освободить немедленно из-под стражей из зала судебного заседания.

Определение является вступившим в законную силу.

Председательствующий:	(подпись)	Константин Гурски
Судьи:	(подпись)	Николае Гордилэ
	(подпись)	Андрей Плэмэдялэ
	(подпись)	Константин Алергуш
	(подпись)	Владимир Тимофти

Копия соответствует оригиналу

Переводчик: Бучков Оксана,



предупреждена по ст. 312 УК РМ

*Данный перевод осуществлен в дорожных перевозках
ВСП по ул. П.Рареш, 18. Данный перевод пере-
создан и подписан. 2004 /датару/*



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

JUDECĂTORIA:

Secerul Bunicani
(municipiului, sectorului)

DOSARUL

21-40/21

DOSARUL Nr.

MATERIALUL

(numărul atribuit de PIGD)

(numărul atribuit manual)

1-21009689-12-21-21012021

(datele părților în proces : numele, prenumele, patronimicul)

Reabilitare.
Macris Alina
(art. CC/art. CP)

Scris la "20

2021

Depus la arhivă " " "

20

decat la "15-02

20

Bunicani

Informația privind transferul dosarului

Judecătoria

Curtea de Apel

Loc pentru ștampilă

Loc pentru ștampilă

Numărul atribuit de PIGD

19.04.2021 - 10:00

Loc pentru ștampilă

Numărul atribuit de PIGD

Loc pentru ștampilă

Numărul atribuit de PIGD

Judecător:

E. LășcuManol J

(numele, prenumele, semnătura)

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII	
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU	
SECTOUL BUNICANI	
Intrare Nr.	21-40/21
10-05	2021



Judecătoria Chișinău
Sediul Ciocana - contravențional și instrucție
Chișinău str. Mihail Sadoveanu, 24/1

Fișa de repartizare a dosarului

În prezenta, se confirmă că dosarul "Maceret Alexei - Alte categorii noi apărute", înregistrat la Judecătoria Chișinău cu numărul 1-21009689-12-21 și 21012021-1, pe data de 22.01.2021, ora 08:41, cu gradul de complexitate 5,00, a fost repartizat judecătorului Elena Costiuc în mod automat-aleatoriu pe data de 22.01.2021 ora 08:41.

Fișă generată de PIGD

Nume, Prenume: _____

Semnătura: _____

Recursul nr.01-2202/2020

Дело № 1-989/06

Дело № РА-84/09

Дело № 1-984/07

Дело № 1-137/08

Дело № 1а-761/09

Дело №. 1а-42/09

Дело №. Lra – 834/09

Верховный суд

Рецензент / истец: Мачерет Алексей.

Адрес: Кишинёв, ул. А. Дога, 30, кв. 38 Тел.
079902963, 022492290

от инвалида 1 -ой группы Macheret Алексей

Артур адрес: мук. Кишинёв ул. А. Дога 30 кв.38

Tel. (022) 49-22-90 моб. 079-902-963

IDNP: 2000001159655

Reabilitarea Juridic

Юридическая реабилитация (позднее лат. *rehabilitatio*, восстановление) — восстановление в правах, восстановление утраченного доброго имени, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-за «отсутствия состава преступления»

Одновременно являясь общепринятой юридической нормой иначе называемой нормой императивной - (*jus cogens*) - обязательного международного права.

Последствием такой нормы права – становятся возникновения принципов – *erga omnes*.

В международном праве: Иерархии источников и норм, установила категорию: *erga omnes*

(лат.: "по отношению ко всем") обязательств, которые применяются ко всем государствам.

Подлежит особой юрисдикции МС ООН – в отношении соблюдения Статутом - исполнению положений Резолюции 40/34 и Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Юридическая реабилитация — это исполнение обязательств Статута в отношении исполнения Устава ООН - к которым может относиться исполнение обязательной Резолюции 40/34.

Подписав в 1990 году обязательного соглашения о соблюдении Международного Пакта о гражданских и политических прав.

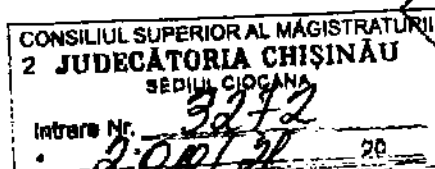
Молдова - независимое суверенное государство и её Конституция не противоречит условиям признанию и членству ООН и не противоречит Уставу.

статье 4 Права и свободы не противоречат Всеобщей Декларации по Правам Человека.

статьи 8 Право международных договоров если они не противоречат, членству Молдовы в ООН.

Статья 8 Конституционностью международного договора или соглашения к Уставу ООН.

Статья 4 Правам и свободам граждан Молдовы к Всеобщей Декларации по правам Человека.



Международный Пакт о гражданских и политических правах - сделал возможным - выделить после прекращения практических прав у СССР - исключив право субъекта - СССР.

Будучи - признанной - после подписания и принятому Уставу ООН, установив за Молдовой права - Статута.

Статут — это привилегия дающая правоспособность Молдовы - независимого государства, при условии - не состоять в военных альянсах или примыкать к военным блокам. Имея привилегированный Статус - если не будут нарушены эти условия.

Эта привилегия даёт в случае - незаконной депортации её граждан из стран ЕС - требовать немедленной - сатисфакции и в случае отказов налагать международные иски как на нарушителей через Суд МС ООН.

Так как граждане Молдовы может, ссылаясь на Конституцию - ссылаться непосредственно на Всеобщую Декларацию по правам Человека - его незаконная и насильственная депортация - может соответствовать статье 5 и статье 7 Римского Статута - и не может быть рассмотрена в рамках административного или гражданского производства.

Именно в силу - субъективного права Молдове - имеет Права Статута в применении своей Конституции, как источника международного права - защищённой Уставом ООН.

Об этих правах Молдовы прекрасно осведомлены - еврочиновники - не заинтересованные в разъяснении действительных прав граждан Молдовы в странах ЕС.

Молдова - Статут не может быть принуждена к исполнению любого международного обязательства который может противоречить её исключительному Статуту и может быть аннулирован - в порядке прямого обращения в МС ООН.

Юридическая реабилитация - имеет непосредственное отношение к Международному Пакту о гражданских и политических правах и к Уставу ООН.

Поэтому, в отношении граждан Молдовы предвосхищая реализацию - юридического права на реабилитацию разработана преступная схема, жертвами которой становятся - уже более десяти лет - жертвы судебных ошибок и злоупотреблений органов уголовного преследования Где судьи из опасения за репутацию своих коллег - используя не совсем ясную формулировку - выносят вместо оправдательных приговоров - имеющие неясный и неоднозначный - характер «определённый».

Маскируя - оправдательный приговор - приписывая свойства «соглашения - вины» в случае удовлетворений кассаций и отказывая признать ошибку и злоупотреблений властью.

И органами уголовного преследования - понимающих что в случае оправдательного приговора - когда суд признаёт лицо невиновным имеющих силу судебных решений подлежат обязательным расследованиям и в случае применения наказаний к обязательности в возбуждении уголовных дел.

Все органы государственной власти - за многие годы безнаказанности и практики - целью которой было избежать какой либо ответственности - когда юридически невиновное лицо - было сначала осуждено - а потом - в процессе того, что выяснив что произошла ошибка - не только не сразу его освобождают - собираясь как заговорщики и используя своё служебное положение и свободы и время - не освобождают - лишь до тех пор пока - не будет «урегулирован» вопрос - виновности. Да виновности - лица, которого - по ошибке или по злему умыслу - осудили, приписав ему правонарушение - судом при явных нарушениях фундаментальных принципов судопроизводства - что и сделало причиной осуждения юридически невиновного вынесением сурового приговора. Приговора, имеющего презмерное - уголовное наказание даже в случае, если бы лицо было бы виновным.

Результатом - «задержки» для того, как избежать уголовной ответственности самим - став причиной - исполнения неправомерного приговора.

4

Таким образом превратив наказание юридически невиновного - в наказание связанное с «пыткой и бесчеловечным обращением» - в случае оправдательного приговора

Лицами называющими себя правозащитниками или «омбудсменами» или парламентскими адвокатами - тех, кто обязан знать о правах граждан Молдовы правильно толкованию и толкуя юридическую реабилитацию.

Вместо этого нарушая юрисдикцию МС ООН - нарушая процедуру Резолюции 40/34 ООН - закрепляющую за оправданным - процессуальный статус *victim* - делая всё, чтобы обратиться в отношении - нарушений гражданских и политических прав и свобод - в силу уголовного наказания в гражданского Истца - без гражданских прав.
Делая невозможным как лица, не устанавливая его - статус жертвы виктимизации.

А уже при вынесении оправдательного решения Верховного Суда освобождённое от отбывания наказания уже окончательное решение становится причиной не соблюдения положений Резолюции 40/34.

Делая всегда в таких случаях единственно законным применение Римского Статута и подлежит в случае подтверждения исключительной юрисдикции МУС ООН.

Тем более после соответствующих обращений в Конституционный Суд – через Уголовную Коллегию Апелляционной Палаты постановившего признать приемлемой апелляционную жалобу Мачерет в отношении юридической реабилитации Мачерет.

Вернув решение в Суд сектор Чекавы – отменив к делу о юридической реабилитации применение норм: «*res judicata*».

Уголовная Коллегия – вынужденная соблюдать регламент продиктованный обращением в приемлемой оказалось от 26 ноября 2019 года по объектам «крайней неконституционности» - которыми – стали решения 1га-834/09 от 21.07.2009 года в отношении действия законодательных актов Закона № 780 или актуализированного Закона № 100, когда Верховный Суд вместо применения статьи 41 Закона nr. 780 din 27.12.2001 или статьи 70 Закона № 100 – стал толковать действия Постановлений Правительства № 79 и после внесённых изменений нормативного акта получивший итоговую переформулировку.

Создавшего невозможным применением даты вступления в силу Постановления № 43 - несогласованного с датой вынесения приговора.

Поэтому, 1а-42/09, когда: «*Определением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, апелляционная жалоба, поданная государственными обвинителями, была удовлетворена, отменен приговор, заново рассмотрено дело и вынесено новое решение, которыми:*

А. Мачерет был признан виновным и осужден по ст. 217 ч. (2) Уголовного кодекса к 1 году и 7 месяцев лишения свободы» когда приговор выносился **в т 03.02.2009** года на основании недействительного *Notarile nr. 79 din 23 ianuarie 2006* года - который в соответствии с Законом nr. 780 din 27.12.2001 года - статье 41 часть 3): 4) и 5):

"Законодательные акты, посредством которых в законодательный акт вносятся изменения или дополнения, считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учёта."

Основной закон - о действии Законодательных и нормативных актах - мог толковаться только Конституционным Судом – как согласованный с международными обязательными нормами

соответствием пг. 100 от 2017 года и его статьи 70 - - буквальным «до буквы» в Законе пг. 780 статье 41. Закона и его статей о применении и действии нормативных актов РМ – доказывая своим – «постоянством» императивный характер отношений к принципу: *erga omnes* международных норм – принцип невиновности лица – когда сомнения могут толковаться в пользу гражданских прав лица – нормой суверенно - правового государства.

В связи с тем, что 03.02.2009 года стал исполняться Notarire nr. 43 din 26 ianuarie 2009 и ему был присвоен другой номер - при повторном опубликовании и внесении в него изменений - вне зависимости - знали ли судьи выносившие приговор в день его опубликования или когда было совершено деяние - приговор выносился от 03.02.2009 года на основании Notarire nr. 79 din 23 ianuarie 2006 года на основании - уже недействительного согласно Закону пг. 780 статья 41 части 5 и сейчас Закон пг. 100 статьи 70 части 4) обязательного национального в отношении действий материальных норм по международному законодательству: "Законодательные акты, посредством которых в законодательный акт вносились изменения или дополнения, считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учёта."

Уголовная Коллегия Верховного Суда – должна была установить это несоответствие с толкованием нормативно-законодательных актов – ошибочно установив «рецидивную виновность». Когда повод «своего» толкования нормативных актов – имеющих юрисдикционное отношение только к статье 135 Конституции – запрещающей высказывать – согласно статье 7 (3) и статье 12¹(прям) даже «мнение» пока об этом не высказался Конституционный Суд или не запрошено консультативное заключение – которое должно быть обязательно отражено – ссылкой на решение

Конституционного Суда, чтобы можно только потом – давать оценку – тем более, когда – «объекты», устанавливающие уголовную ответственность – являются только законодательными актами – которые после принятия – лишают – их обратной силы – со стороны – издавшего их законодателя.

Основанием обращения в Конституционный Суд в 2019 году стало как раз толкование – и применение законодательных актов – юрисдикционного отношения Конституционного Суда: утвердившего:

1. Notarire nr. 79 din 23 ianuarie 2006
2. Постановление № 43 – в силу действия статьи 41 Закона № 780 Закона № 780 – законодательный
3. Закон № 218 от 2008 года датой вступления в силу от 30.05.2009 года – на основании действия закона № 780.

Так как юридическая реабилитация – не была исполнена – несмотря на оправдательный приговор – находим причины – в самом Определении:

«В момент совершения подсудимым преступления в силе был: - список наркотических веществ, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, устанавливающий и их количества, утвержденный Постановлением Правительства № 79 от 25.01.2006 года, согласно которому составляет малый размер трамадола до 0, 25 гр., а крупный размер от 0, 25 гр. до 4, 0 гр...»

Здесь Верховный Суд - цитируя «слово в слово» - даёт ошибочно неверное толкование «Постановлению Правительства № 79 от 25.01.2006 года, согласно которому составляет малый размер трамадола до 0, 25 гр., а крупный размер от 0, 25 гр. до 4, 0 гр.»

Когда неожиданно делает вывод:

«Следовательно, в момент совершения деяния А. Мачерет, его действия правильно были квалифицированы по ст. 217 ч. (2) Уголовного Кодекса, согласно квалификационным признакам - хранение психотропных веществ в крупных размерах не с целью опичуждения»

Таким образом толкуя нормативный акт, чтобы не признать ошибку - приписав «до 0, 25» грамм - приписав «от 0, 25 грамм» или когда «согласно которому составляет малый размер до 0, 25 гр» когда только превышение «крупный размер от 0, 25 гр» - делает - малый размер с учётом - аптечной фасовки - запрещающей превышать, а значит меньше 0, 25 гр. Это доказывает искусственный характер приписываемой судебной ошибки - «законный характер».

Делающее - кассационную жалобу, которая питируется как соглашение вины:
«Осужденный подает кассационную жалобу попросив отменить определение апелляционной инстанции, оставить приговор без изменений, указав, что суд первой инстанции рассмотрел обстоятельства дела всесторонне и правильно назначил ему наказание в виде штрафа, он сделал для себя необходимые выводы.»

Никогда Мачерет - не написал собственноручно - что признаёт - себя виновным - никогда!!! Сам же Рекурс - доказывает этот факт - так как он не мог быть написанным Мачерет - в следствии -абсолютного не владения гос. языком:

А зная, что:

1. Постановление № 79 от 03.02.2009 - стало недействительным.
2. Постановление № 43 от 03.02.2009 - вступило в силу.
3. Кассация - или Рекурс - не могло быть написанным - Мачерет - в силу незнания гос. языка. Узнавшего о нём только в конце 2019 года.

Таким образом приговор был вынесен с нарушением Закона - о законодательных актах: 03.02.2009 года пг. 780 или сегодняшнего пг. 100 - о нормативных актах обязательных для всех субъектов права государства Молдовы.

И тот факт, что потерпевший - был подан в розыск - по причине отсутствия в день опубликования - в день - сделавшим не применимыми к нему - уголовного и административного наказания

Все инкриминируемые ему деяния от 2006 - 2007 года и вынесенного по ним приговора от 03.02.2009 пг. 1а-42/09 в соответствии Законом пг. 218 вышедшего от 24.10.2008 года - О правонарушениях статьи 3 - буквально запрещающей применение этого Закона к деянию - совершённого до выхода этого закона и ещё не исполненного или прекращения начавшегося по нему наказания в день вступления этого закона в силу.

То, есть решение от 03.02.2009 года как и приговор не могли применяться. И главное, что "де-юре" - потерпевший был не виновен. И следовательно, даже 56 часов общественно полезных работ превращённых в 26 дней ареста - также были не законны.

Таким образом, потерпевший имеет право на юридическую реабилитацию, а также быть признанным судом - как потерпевший от вынесения не правосудного приговора.

В любом случае применением Уголовного Кодекса делая - не применимым Кодекс о правонарушениях.

Верховный Суд - не мог штировать и ссылаться на него. Но сославшись сделав нарушение

императивной нормы - уже осознано.

Верховный Суд сделав такое предположение к этому конкретному случаю предположив применение к одному деянию одновременно - двух наказаний или двух Кодексов. Когда ему было известно об уже исполненному в одну треть 1/3 о наказании в реальные 6 месяцев и 26 дней с 8 февраля по 21 июля 2009 года.

Это исключало законное применение какого-либо другого Кодекса и Закона. Применением закона обратной силы делает судей Верховного Суда ответственными - за невозможное применения обратной силы к административному наказанию - сделало виновным в уголовном наказании - а само определение - в смягчение уголовного наказания.

Превратив само освобождение от 21.07.2009 года - освобождение по «условно-досрочному» - что доказывается осуждением от 09.02.2011 года - используя эпизодами - инкриминируя деяния 2007 года - по срокам давности - не имеющих оснований по истечению 2 лет. А ТАКЖЕ ЭПИЗОДОВ КОГДА МАЧЕРЕТ НЕ МОГ ИХ СОВЕРШИТЬ ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ: ОТ 01.07.2009 ПО 02.07.2009 ГОДА И 10.02.2009 ГОДА ОН БЫЛ В ТЮРЬМЕ И ПРОХОДИЛ НАКАЗАНИЕ ПО ПРИГОВОРУ от 03.02.2009 года № 1а-42/09. А значит решение « 1-28/11 - доказывает применение к Определению 1а-834/09 от 21.07.2009 года - закон обратной силы - в отношении неверной квалификации решения № 1а-42/09 - примененному к правонарушению уголовное наказание, а применения Верховным Судом во избежание признания ошибки - закона обратной силы - превратив оправдательный приговор в обвинительное определение имеющим последствием - продолжение уголовного преступления. Когда в решении № 1-28/11 Судья, используя Постановление № 1088 процитировала - якобы написанный «собственноручно» Рекурс - на языке, которым он не владеет и «распечатав» его в «закрытом» и на «особом» такого содержания: *«Осужденный подал кассационную жалобу попросив отменить определение апелляционной инстанции, оставить приговор без изменений, указав, что суд первой инстанции рассмотрел обстоятельства дела всесторонне и правильно назначил ему наказание в виде штрафа, он сделал для себя необходимые выводы.»*

о том, что Мачерет «не выполнил решения от 19.03.2008 года « 1-137/08 в виде штрафа в 12 000 леев и суд приняв к сведению пересчитав «пеню» в 16 000 леев - назначив ему замену - в 1 год реального срока».

Это всё подробно и не веря своим ушам услышал Мачерет в 2011 году 28 ноября 2011 года в Апелляционной Палате !!!

Бездействие по реабилитации - не законным применения административного наказания - к которому был применён срок давности. Обманом служило - применимость к данному случаю, такого понятия, как сроков давности. Срок давности исключал - реабилитирующие обстоятельства. Отрицая и замалчивая факт - применения к нему УК РМ и реально отбытого по нему наказания. Что делает обязательным саму реабилитацию - по реабилитирующим обстоятельствам. Вместо признания факта не законного применения к потерпевшему от 03.02.2009 года - в соответствии с Законом пг. 780 и его статьёй 41 - неприменимым к нему Уголовного закона, который сделал применение недействительного Постановления Правительства в момент его опубликования от 03.02.2009 года. А в соответствии с его применением к потерпевшему - автоматически - сделав не применимым Кодекса о правонарушениях по следующим причинам:

- 1 При применении и исполнении наказания по одному Кодексу и по одному и тому же деянию - исключало применение другого Кодекса - пример обязательного

законодательства.

- 2 Закон о правонарушениях пг. 218 от 24.10.2008 года статьи 3 делало наказания по деяниям до вступления в законную силу этого закона – делало Кодекс о правонарушениях не применимым к потерпевшему. Применением статьи 3 Кодекса о правонарушениях пг. 218 по этому закону – обратной силы при применении более тяжёлого наказания - не имеет.
- 3 Закон о правонарушениях не может – учитываться и быть применён к реабилитации. Иначе его применение нарушает обязательное законодательство – запрещающее наказывать и быть судимым за одно и то же деяние – дважды (4 статья 7 Протокола Европейской Конвенции).
- 4 Сроки давности по Правонарушениям – неприменимы при применении Уголовного Кодекса. И поэтому не могут рассматриваться, как обстоятельство – исключающее реабилитацию потерпевшего, к которому был применён Уголовный Закон.

Таким образом используя – не применимый к потерпевшему Законодательный акт – об административной ответственности нарушением против правосудия и действующих норм национального и международного законодательства. Мошеннически – подставив тем самым все суды проводивших не законные юридические акты и процессы над – лицом – которое – должно было быть реабилитировано.

Превратив все последующие Суды и их решения проводимых в нарушении международного обязательного законодательства. Продолжая утверждать, что от 21.07.2009 года – потерпевшему – путём переквалификации административное наказание – Верховным Судом было назначено уголовное наказание

Генпрокуратура – в лице Сильвии Балкан в своих многочисленных отказах – о привлечении нарушителя к ответственности и назначении прокурорской проверки – на основаниях окончательного решения Верховного Суда от 21.07.2009 года отклонив это решение в сторону Судов – ссылаясь на все последующие их решения – вместо назначения и передаче дела Истца и потерпевшего в Суд с назначением ревизионного пересмотра. Все попытки встретиться и переубедить прокурора – в не законном применении – административного наказания, как обстоятельства исключающие – реабилитацию по применению уголовного обвинения и наказания – заканчивались - многочисленными обращениями в Суды по 313 УПК РМ.

Прошу – Суд признать административное наказание – как «альтернативу» юридической реабилитации – не законными.

Отдельно ходатайствую:

В случае отказа Суд - признать заявителя потерпевшим, связанным с применением и толкованием нормативных актов – о передаче Вашим Судом в качестве уже заявленной Кассации на основаниях, изложенных в ответе SCC- 41 /44 сг в Конституционный Суд

- Как о крайне неконституционных положениях статьи 285 УПКРМ - запрещающей любые процессуальные действия и акты - против лица не имеющего юридического статуса - по причине его нереабилитации.
- Как о крайне неконституционных положениях статьи 251 УПКРМ - запрещающей в случае нарушения обязательных процессуальных норм - все последующие юридические акты и решения делавших недействительными.
- Как о крайне неконституционных положениях статьи 1405 ГК РМ - за ошибки уголовных

судов - Ответчиком выступает государство всегда государство Молдова. Закон о судостроительстве статья 21¹ часть 5 и другой Закон о материальной ответственности Судей статьёй 21¹ частью 2 в соответствии с статьями 23 и статьями 251 УПК РМ и статьями 167 - 171 Гражданско-процессуального Кодекса и статьями 1405 - 1406 Гражданского Кодекса и статьями 20-24 и 53 Конституции РМ - действующей в соответствии с международными договорами - и обязательной к статье 8 Конституции РМ - тем более при нарушении статьи 4 и 7 : 20-24 Конституции РМ : Потерпевший называется Кредитором, а единственно законным Должником - который единственно может представлять Молдову способным к возмещению материального и морального вреда - Министерство Финансов.

Копии следующих документов и пояснения к ним доказывают:

- 1) Копия решения от 03.02.2009 года Апелляционной Палаты Ia -42/09:
 - a) - титульная часть решения - доказывает о вынесении приговора именно 03.02.2009 года.
 - b) - второй лист фрагмента данного решения - вместе с первым a) - даёт точное понимание о применении 2-х наказаний - одно являлось решением от 2006 года 8 ноября за деяние от 24.07.2006 года и второе решением от 19.03.2008 года за деяние от 24.07.2007 года. Были установлены следующие наказания:
 - (1) за деяние от 24.07.2007 - 1 год и 7 месяцев.
 - (2) за деяние от 24.05.2006 года - 26 дней лишения свободы
 - (3) установив общий срок - 1 год и 7 месяцев, и 26 дней
 - (4) применением наказания особого и строго режима
- 2) При назначении наказания действовал основной Закона nr. 780 от 2001 года - о действительности нормативных актов статья 41 - с момента их публикации в «Oficial Monitorul» в случаях если в них вносились изменения и поправки менялся номер нормативного акта - старый в момент его публикации - становился недействительным. Поэтому - прилагаю копию титульного листа «Oficial Monitorul» страницы 57 nr. 19-21 (3332- 3354)83 Notarile, где буквально говорится о изменениях, внесённых в этот законодательный и нормативный акт с присвоением ему номера nr. 43, где мы можем легко установить, что подписанный от 26.01.2009 года - дата - публикации от 03.02.2009 года
 - (a) Уголовного Кодекса - Notarile nr.79 на Notarile nr. 43
 - (b) Кодекса - О правонарушениях - от 24.10. 2008 года Закон nr. 218
 - (c) Заключительная часть документа «Decizie» - ясно даёт понять как продолжение 2 фрагмента
 - (d) Уголовного Кодекса - Notarile nr.79 вместо Notarile nr. 43 использования ставшим недействительным наказание за деяние 2007 года год с момента опубликования Закона nr. 43 от 03.02.2009 года - 1 год и 7 месяцев - особого и строгого
 - (e) использования ставшим недействительным наказание за 2006 год с момента опубликования Закона nr. 218 от октября 2008 года - 26 дней
- 3) Наконец представленные суду за 2006 год - назначенное наказание за деяние от 24.05.2006 год - которое было искупленное - выплатой - 2 -жды штрафа по 40 лей и 8 .11.2006 году назначено - 3-е наказание - 150 часов работ ставшее ещё более недействительным от 24.10.2008 года в соответствии со статьёй 3 - Закона № 218 - поэтому 26 дней ареста - засчитанные от 08.02.2009 года - проведённые в КПЗ - до этапирования в подвал ПУ-13 и в ПУ-15 Крикова - до 21.07.2009 года - также считаться законными не могут.

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

- MACAL19730623 -

CJIM-21-000278 04.01.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informației
criminalistice și criminologice al Republicii Moldova



TOPOREȚ

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării

CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIAL NR STI-01 560803

№ 10r-1009/09

Верховный суд

Рецензент / истец: Мачерет Алексей.

Адрес: Кишинёв, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Тел. 079902963, 022492290 от

инвалида 1 -ой группы Мачерет

Алексей Артур адрес: мук. Кишинёв

ул. А. Дога 30 кв.38 ИДНП:

2000001159655

Tel. (022) 49-22-90 моб. 079-902-963

В соответствии со статьёй 46 УПК РМ - закона № 60 - о защите прав инвалидов и Закона № 133 - защита прав субъекта от окончательного определения на основании - нарушения - статьи 2, 4, 7 - о защите персональных данных и применения определений Конституционного Суда от 27.10.2019 года.

Внимание: Обстоятельства ранее неизвестными - стали известными в заседании в Суде мун. Кишинёв сектор Чеканы оказавшегося в силу действия заявленной юридической реабилитации - по принудительному исполнению Определения Верховного Суда от 21.07.2009 № 1га-834/09.

Заявленное: запросом согласно определениям судьи Кептя Кристина с участием прокурора от Генпрокуратуры - Кушновой.

Определением: от 25.06.2019 года судья Кептя Кристина - заявив норму: «res judicata» - заявив тем самым - отсутствие реабилитирующей силы - при толковании Верховным Судом - нормативных и законодательных актов - определяющих уголовную ответственность - применения Постановления № 79 от 26.01.2006 года и

Постановления № 43 от 03.02.2009 года.

Заявленное нарушение: поддерживаемое - как стороной обвинения, так и судьёй Кептя - определяя столь длительное неисполнение - обязательного реабилитирующего решения Верховного Суда - отсутствием силы. Указав на само толкование Уголовной Коллегией - как нарушения юрисдикционной - Конституционного Суда.

Неконституционностью: изложенной, как «толкование» обратной силы в Постановлении в № 79 +изменения (1/3) № 43 - не могла применяться статья 46 часть 2 (закон обратной силы) Закон № 780, а только статья 41 Закон № 780 или статьи 70 Закона № 100 (запрета применения - обратной силы к Постановлению - которое только актуализировалось а не было новым). когда Определении 1га-834/09 стало применением - вместо принудительного согласно реабилитирующим обстоятельствам - акта реабилитации - принудительно - применялись отменённые № 1га-834/09 - уголовные обязательства по №, №: 1-989/06 и 1-137/08 . Вопреки консультативному запросу - Мачерет Прокурор Кушновой было затребовано „res judicata”.

Судья - отказав следовать процедурам 7(3) и статье 12/1 - процессуальным Кодексам - несмотря на вынужденное сделанное самостоятельное обращение Мачерет - хоть и с нарушением регламента - «закомментировав» в частный запрос - Мачерет к Конституционному Суду - применила норму «res judicata»..

Несогласному: Мачерет до отклонения его запроса - ввиду неконституционности - «комментирования» - Судьи Кептя и прокурора Кушновой - в отношении регламента статьи 135 Конституции РМ - вопреки - регламенту - не дожидаясь ответа от секретариата Конституционного Суда - и ссылаясь на сделанное возражение по неожиданной отставке Конституционного Суда.

Мачерет: вынужден был заявить исключительную кассацию:

отношении решений судов - и их прав на толкование законодательных актов.

Как - определения - объектами крайней неконституционности.

Ссылаясь - на неизменность формулировки статьи 41 Закона № 780 + правило к нормативным актам = актуализированного Закона № 100 + неизменной формулировки к статье 70 = „*jus cogens*” (согласно действию международных договоров - Венской Конвенции 1969 года).

Кассации о случае крайней неконституционности через Суд сектор Чеканы.

Суд Чеканы: - несогласный, что норма „*res judicata*” - создаёт коллизию - „*res judicata*” - „*quam semper legalis*”: норма вопреки норме. Используя что секретариат конституционного Суда отклонил ввиду отсутствия - состава Конституционного Суда вопреки приведённой норме: „*jus cogens*”. Возражение - по норме „*jus cogens*”: «пересформатировав» в «обычную апелляцию» в Апелляционную Палату.

Определению - вопреки реабилитирующему решению Верховного Суда от 21.07.2009 года дела №1ra-834/09 - применения частного определения к делу - Определения от 20 июля 2018 года Верховного Суда - № 1re-79/2018 по составу суда.

Мачерет - будучи извещён о не передаче его заявления в новый состав Конституционного Суда - а только и вопреки - в Апелляционную Палату.

Вынужден - повторно следуя процедуре - заявить согласно регламенту через Коллегию Апелляционной Палаты - заявив все последующие после от 21.07.2009 года решения судов - причиной возникновения коллизий - объектами крайней неконституционности.

От 23.10.2019 года - конкретизировав свои требования по юридической реабилитации - посредством процедуры

статьи 7 (3) УПК РМ и статьи 12¹(прим) ГПК через Коллегию Апелляционной Палаты - запросив представить в качестве Консультативного запроса - по объектам - на которые ссылались судьи Рышкановка и Чеканы и прокуроры от генпрокуратуры.

В результате: Апелляционная Палата - вынужденная следовать только процедуре - по представлению «объектов крайней неконституционности», а протесты прокурора - в отсутствии - адвоката у Мачерет - становиться согласно регламенту допустимыми - исключив пристрастность к делу.

Диспозитивное: определение Апелляционной Палаты - постановившей отмену «res judicata» как не применимой к окончательному Определению Верховного Суда - стало только продолжением - вынесенного «частного» консультативного заключения по делу Конституционным Судом.

«Ошибкой в изложении правильной фамилии Истца и судьи вместе с неверным определением назначив рассмотрение в Суде Страшен - вместо Кишинёва.

Размытая формулировка - отнесла процедуру - определения - уголовной ответственности - к Административному Суду Чекан и с задержкой вернув в Суд Чеканы.

По распределению попав к Судье Мазурец:

В соответствии со статьёй 46 УПК РМ - Мачерет требует, обращаясь к Верховному Суду согласно предусмотренной процедуре об отклонении в Уголовный Суд - в инстанцию того же уровня - что значительно - затянет дело.

Или используя Определение Верховного Суда от 21.07.2009 года дела №1ra-834/09 Оправдательный Приговор по делу, к которому обращался Конституционный Суд и вынес консультативное заключение - сделавшим единственным основанием отмены нормы «res judicata» вынес новое диспозитивное Определение Апелляционной Коллегии. В

результате вмешательства третьих лиц - внёсших указанные «ошибки» и сделавших объектом рассмотрения в нарушении процессуальных сроков более чем на год. Судья Мазурець - установил, что Мачерет - в силу сделанной «ошибки» - назвавшей его «Мокряк» не может быть ознакомлен с диспозитивным Определением Конституционного Суда, чтобы использовать как свои аргументы

Мачерет - передаёт связанные с определением Конституционного Суда - предшествующий Определениям Суда Буюкань и Определениям Апелляционной Палаты по ревизии дел от 2006 по 2009 годы - включительно. В связи со сделанным - "техническим ошибкам" в самом решении № 10r-1009/09 - делающие все попытки Мачерет ссылаться - на дело - учитывающего Верховенства Закона - иерархии - возникшим нормам конституционности - стоящих выше - применений всех национальных норм и законов.

Таковыми ошибками стали:

1. *Dosarul nr. 10r-1009/19 Judecătoria Străşeni (sediul Ciocaia) - когда вместо суда Кишинёв указывался Judecătoria Străşeni*
2. *Judecător Cristina - когда вместо Кристина Кендя - указывался "Cristina"*
3. *Petiţionar Mocreac Alexei вместо Мачерет - указывался Mocreac*

Всё это стало причиной - когда физически - с целью в установлении подсудности Конституционному Суду - от Мачерет от 23.10.2019 года - только заявлено в судебном

заявления в строгом соответствии со статьями 12¹ (прил. ГПК и статьи 7(3) УПК - соответствен через канцелярии Апелляционной Палаты и Конституционного Суда - процессуальных законов Молдовы.

Лишивших права высказываться не только сторону обвинения и прокурора - и саму Уголовную Коллегию - цель которой было - в связи с инвалидностью Мачерет и ссылавшегося на Закон № 60 - в отсутствие владения гос. языком и самого составленного заявления на русском языке согласно регламенту -Конституционного Суда. Таким образом помимо основного отдельно ссылаясь - на законные права и материально правовые нормы.

Объектами крайней неконституционности стало очевидно нарушающие толкование законодательных и нормативных актов Уголовной Коллегии.

Ставшими как показало время - вынесения Определения с реабилитирующими основаниями к юридической реабилитации на которые даже ссылаясь на окончательное решение Верховного Суда - противореча смыслу стали многочисленные отказы в принудительном исполнении Определения как приказа к юридической реабилитации согласно Резолюции 40/34. Последней точкой - стало определение судьи Кептя Кристина - нормы к делу имеющего юрисдикционные отношения только согласно положениям и статьям Римского Статута административного заключения: "res judicata".

Поэтому решение по обжалованию - этой окончательной и безнадёжной - в большинстве случаев - применений национального законодательства - стало только определение "объектов" крайней неконституционности. Согласно решению - Уголовной Коллегии - Определением - отправки - запроса в Конституционный Суд. Поэтому

Мачерет - несмотря на изложение на русском - чтобы его заявление не было каким-то образом ущемив во время перевода - его прав и смысла петиции - стало сразу после заседания в Конституционный Суд - в день частного вынесения Определения.

Когда в Канцелярии Конституционного Суда - не смогли найти - под фамилией Мачерет - Определения, направленного к ним согласно - сказанному Мачерет - о предшествующей процедуре перевода, но согласно регламенту - обязательному извещению Конституционного Суда.

Таким образом пока искали и так не нашли - Заявки от Апелляционной Палаты под фамилией Мачерет - тем не менее зарегистрировав — это заявление.

Под номером 100 сг.

Но когда к Мачерет стал проверять - в канцелярии Апелляционной Палаты - причину - задержки - информирования Конституционного Суда - выяснилась - ошибка в фамилии Мачерет и 23.10.2019 года ему отказав в регистрации смогли только - исправив от 24.10.2019 года и поставив печать с утра только от 24.10.2019 года.

Внимание: определение в отношении отправки извещении заявки от Апелляционной Палаты согласно протоколам Судебных заседаний состоялось только от 23.10.2019 года.

Потому - обстоятельства - как раз статьи 251 - той части, которая есть в статьях 31-34, 443, 444 и Законов - указывающих исключительность обстоятельства когда в судебном заседании - отсутствует один из - обще обязательных условий, когда в : отсутствие одного из них в случае уголовного судопроизводства - - становится последствием - нарушенный гуманитарный закон.

Прилагаю: Определения по обстоятельствам -

недопустимых нарушений - при обращении в Конституционный Суд - стало - несмотря на решение дела 100 1009/19 и Консультативное заключение - Конституционного Суда ошибочно - изложенное как 100цдж - а не настоящее - которое, согласно процедуре, соблюдаться могло только до момента - когда были внесены исправления и только Конституционным Судом - скрыв от Мачерет.

Но не будучи исправленным касалось Мачерет - который давался по вине Уголовной Коллегии - как на "Мокряк" таким образом сделав все решения - с ошибочной фамилией "Мокряк" и исправленными - на Мачерет недействительными:

1. Определение Конституционного Суда в отношении Мачерет - 100сг - технически ошибкой, имеющей юридически правовые последствия
2. Определения Конституционного Суда в отношении Мокряк - технической ошибкой, имеющей юридически правовые последствия
3. Все противоречащие ей последующие решения в случае исправления - технической ошибки - связанной с - обязательно сформулированной и письменной формах и публикациях - позиции Конституционного Суда по Определению 1ra-834/09.

Поэтому исходя из того, что «Мокряк» — это лицо, «ошибочно» став адресатом причиной - нарушений прав и свобод.

Было заявлено для исправления ошибки - подменявшей Определение или консультативное заключение

Конституционного Суда - делая противоречащие конституционности - определения всех последующих судов если одним не могли ссылаться - на это решение как связанное с и Суда Буюкань, и Суда Чеканы и всех решений Апелляционной Палаты - в число которых вошли и решения 1а-308/20 и 1а-320/20. Поэтому следуя - процедурам - с целью не вызывать коллизий. - делались все последующие решения - пока - Мачерет - не узнал, так и не получив Конституционного заключения по заявленным объектам крайней неконституционности.

Прошу рассмотреть аргументы ввиде заявленной юридической реабилитации - в самом деле - поддержанные Конституционным Судом - но ограниченной - существенными - ошибками - связанными с непосредственно субъектом прав.

На основаниях - иерархии нормативным норм - ставшими в силу - аудита Конституционного Суда и в следствии отсутствия юрисдикционных прав рассматривать - законность - Определений Конституционного и Верховного Судов.

Судья Мазурець связи со сложностью и невозможностью выносить переквалифицирующего или дополнительного заключения.

- Определения оправдательного приговора - в рамках административного судопроизводства - разрешать вопрос - связанный с заключением Конституционного Суда в отношении передачи - для ознакомления самому Мачерет - не будучи «Мокряк» - создав препятствие - коллизию в отношении решений Конституционного Суда.

Прошу в связи уже назначенным вынесением - датой от 21.01.2021 год - на 12-30 - что согласно положениям статьи 46 - 49 УПК РМ - делает - законной обработку в качестве контролёра согласно Закону № 133 - обработку персональных данных - особой категории с ИДНП - по этому заявленному Мачерет запросу - с моего согласия. Прошу об обработке персональных данных - имеющих отношение к определению согласно - постановлению Конституционного Суда и не зависимо равно, как от Мачерет - заявителя так и Конституционного Суда в отношении данных предусмотренных как в отношении статьи 14 - права на вмешательство в отношении

персональных данных и соответственно - самого Мачерет статьи - право на возражения и права не оказаться под воздействием частного решения - Закона № 133 от 08.07.2011 года.

Поэтому прошу определения подсудности - на основании актуализации - в силу допущенных ошибок - когда согласно Статье 2 - Мачерет - определил - область применения - как проведения юридической реабилитации подконтрольно в защиту интересов лица согласно статье 2 части 3 пункта с) обработку в дальнейшем согласно целям и юрисдикции МС ООН - давшему предварительное согласие Мачерет - на обработку и трансграничную обработку.

Прошу учитывать, что согласно статье 8 части (2) - обработка согласно регистру криминалистической и криминологической обработке - завершена согласно сертификату, прилагаемому к этому заявлению.

Соответственно обработка персональных данных - может осуществлена с моего только письменного заявления и с ограничением согласно статье 4.

Соответственно - для такой возможности потребуется информировать согласно статье 26 - законности обработки персональных данных - контроллером публичной власти - Верховным Судом.

Прилагаю:

1. Копия заявления для Верховного Суда.
2. Копия заявления для Центра контроля в области обработки персональных данных.
3. Копия заявления для Суда Чеканы.
4. Копия заявления для Конституционного Суда.
5. Копия для Мачерет.

Дополнительные документы:

- 1) Сертификат об обработке Регистра МВД.
- 2) Определения Судьи Кептя
- 3) Определения 10г-1009/19 со значительными указанными нарушениями Закона № 133.
- 4) Указанная ошибочная фамилия Мокряк повлиявшая на дату повторной регистрации от 23 ноября, как от 24 ноября.
- 5) Запрос на исправление ошибки в Апелляционную Палату -

датированный 12 января 2020 года.

6) Актуализированный запрос на юридическую реабилитацию для исправления оправдательного Определения в

Оправдательный приговор - необратимой юридической реабилитации согласно возникшей норме "jus cogens" и международному обязательству по применению к оправданному лицу - строго обязательной нормы "Erga Omnes".

Мачерет



CURTEA
DE APEL CHIȘINĂU

2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355



CHISINAU
COURT OF APPEAL

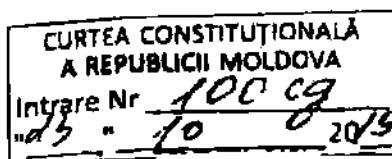
4 Teilor str., Chișinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

10r-1009/19

Data: 24.09.2019

curor în puratura of. tru	Cușnova Svetlana	Mun. Chișinău, bd. Șt. cel Mare 73 MD-2001
ționar	Mocreac Alexei	Mun. Chișinău, str. Andrei Doga 30 ap.38

Desar. Nr. 10r-1009/19



Конституционный Суд РМ
Председателю Апелляционной Палаты
адрес мун Кишинев, ул. Тейлор, 4
от инвалида I - ой группы - Мачерет А
Адрес: мун. Кишинев ул. А. Дога 30 кв. 38
тел. 022 492290 моб 079902 963

Заявление о возбуждение исключительного случая

неконституционности связанным с исполнением и толкованием нормативных и
законодательных актов Судами Республики Молдова

На основании Закона № 60 от 30.03.2012 года - положения о равенстве и не дискриминации инвалидов, запрещении всех форм дискриминации по признаку инвалидности (статья 8) и положениях о защите прав инвалидов, ответственности за их нарушение, включая юридическую помощь наравне с другими гражданами во всех сферах жизни социальной интеграции инвалидов (статья 10) Прошу Конституционный Суд РМ с позиции гуманизма и законности - рассмотреть - нарушение прав и свобод Судами Молдовы начиная от 2009 года по 2019 год допустить к рассмотрению в Вашем Высоком Суде в таком виде в каком оно представлено в Ваш Суд.

Ходатайствует - у Суда Апелляционной Палаты - об переводе - данного заявления на государственный язык и дальнейшей передачи его копии на limba de stat в Конституционный Суд. (В Конституционном суде не предусмотрены свои переводчики со слов старого состава секретариата Суда) Для скорейшего и законного рассмотрения).

В соответствии со статьей 12¹ частью (2):

в случае возбуждения исключительного случая судебная инстанция не в праве высказываться по поводу обоснованности обращения или конституционности оспариваемых положений, ограничиваясь следующей процедурой

- a) Установив, что объект исключительного случая относится к категории актов, предусмотренных пунктами а) части (1) статьи 135 Конституции РМ. Для этого мной прилагаются ответы SCC-01'44 от 3 мая и SCC-01'73 от 22 июля компетенцию в решении вопроса конституционности и подзаконности решения Верховного суда - применившего с нарушением материальной и процессуальных норм свое - толкование национального Законодательства нарушив таким образом компетенцию Конституционного Суда

1) Указав что 03.02.2009 года приговор 1а-42/09 был законным Скрывая что Мачерет - был осужден на основании не действительного Notarize nr 79 - Верховный Суд ссылаясь на законодательный акт приняв самостоятельно исключительно неконституционное нарушение применив закон обратной силы к нормативному акту - потерявшему на момент его опубликования всю свою юридическую силу. То, есть не признание Верховным Судом - факта осуждения и применением особого и строго режима к лицу не виновному в уголовном преступлении - это объект № 1 - об акте применения на основании недействительного законодательного акта наказания связанного с применением тяжкого уголовного наказания к невиновному в уголовном преступлении лицу

CONSTITUTIA SI LEGISLATIA AL REPUBLICII MOLDOVA
CURTEA DE APEL CHIȘINĂU

24. OCT. 2019

Intrare Nr.

15749

2) Объектом № 2 стал Акт применения на основании принятого 1 акта объекта случая крайней неконституционности – стала переквалификация деяния по которому – Мачерет уже отбыл 1/3 наказания и заболел от условий содержания и применяя к нему крайней степени уголовного наказания – как к преступнику – совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление – к юридически невиновному в уголовном преступлении – лицу. Этот второй объект – стал Закон № 218 – вступивший в силу 30.06.2009 года. Применяем этого Закона Верховный Суд – нарушил статью 22 УПК РМ или 4 статью 7 Европейского Протокола – наказав Потерпевшего и применения к нему не законного. уголовного наказания – во второй раз. Что само по себе крайне неконституционно и противоречит – не только статьёй 3 Кодекса о правонарушениях – категорически запрещающей так делать и не только статью 22 УПК РМ – но и применением – 2-х Кодексов – одновременно – является объектом крайнй неконституционности. Именно – применение под видом переквалификации уголовного преступления в административное и стало – заключительным наказанием, которое – ложно утверждая о возможном применении статьи 85 Кодекса о правонарушениях в соответствии со статьёй 30 – применила сроки давности к уже применённому и отсуженному, и заболевшему в процессе прохождения наказания Мачерет. Когда в соответствии со статьёй 85 Кодекса о правонарушениях ему максимально грозил штраф от 20 до 40 лей. В результате этого крайне неконституционного решения Верховного Суда – Мачерет стал инвалидом 1-ой группы – был скомпрометирован и в отношении него в течении 10 лет проводились санкции и не законное уголовное преступление называлось – уголовным преследованием. КС в обоих случаях указал процедуру связанной с вопросом – признания права на юридическую реабилитацию – прямо указав только свою компетенцию. Эти запросы касались 2-х объектов: толкования – Закона пг. 780 статьи 46 части (2) – закона обратной силы к Notarife пг. 79 от 26.01.2009 или статьи 41 Закона № 780 и статьи 46 части (1) – отсутствие обратной силы Notarife пг. 43 от 03.02.2009 года – или решение Iga-834/09 б) Закона № 780 законностью от 03.02.2009 года в) статьи 41 и 46 части (1) как связанной были внесены изменения. Относиться к вопросу о действии Notarife пг. 79 и

Поэтому Мачерет просит в соответствии со статьёй 12¹ частью (2):

- а) Просит установить в соответствии с частью (2) пункта б) установив – сроки передачи Заявления в соответствии с со статьёй 12¹ Мачерет – установив его правовой статус.
- б) Установить, что по решению пг. 1а-42/09 от 03.02.2009 года касалось применения Законодательного акта – Notarife пг. 43 связанного с его публикацией в Official Monitorul и статьёй 41 – по которому уже высказалась – вышестоящая судебная инстанция – Верховный Суд от 21.07.2009 года в решении пг. Iga-834/09 применения и толкование Законодательных актов Notarife пг. 79 и Notarife пг. 43
- в) Установить

Пользуясь положениями, предусмотренными статьёй 12¹ (прим) предусмотренным национальным законодательством как «Возбуждение исключительного случая неконституционности» Мачерет А. В соответствии с основным Законом № 780 о действии законодательных актов действующего на момент вынесения приговора от 03.02.2009 пг. 1а-42/09 года и решения Применения, и толкование нормативных и законодательных актов в решении Верховного Суда от 21.07.2009 года Dosar. пг. 1-834/09 / Поскольку все последующие нижестоящие и Уголовные Коллегии того же уровня не могли знать о реабилитирующих обстоятельствах – освобождения и вынесения приговора от 03.02.2009 года – противоречащий Законодательному акту – Основному действующему на тот момент

13 5
Закону о действии – Законодательных актов при этом выносились решения – с нарушением процессуальных и материальных норм.

Другими терминами или словами – Верховным Судом было сделано нарушение основного Закона № 780 о применении законодательных актов и применив обстоятельства крайней неконституционности все соучастники стали заинтересованными в не реабилитации и препятствовали восстановлению гражданских прав. Прошу Конституционный Суд – установить этот случай как случай крайней не конституционности и признать права на юридическую реабилитацию за Истцом и Актором.

Применяемое Законодательство РМ:

Закон №. 780 от 27.12.2001

Статья 40 (1) Момент признания утратившим силу

Если законодательным актом признается утратившим силу ранее принятый законодательный акт в целом, то в нем специально указывается о признании ранее принятого акта утратившим силу с момента вступления в силу акта о признании утратившим силу

Статья 41 Повторное опубликование

(1) Указание о повторном опубликовании законодательного акта дается в последнем по времени законодательном акте о внесении изменений или дополнений в него. В случае необходимости в нем содержится положение об осуществлении перенумерации в акте подлежащем повторному опубликованию

(2) При повторном опубликовании законодательного акта осуществляется сведение измененных или дополненных положений в целостные нормы с перенумерацией если это специально указано статей частей глав и других элементов акта

(3) Повторное опубликование является обязательным в случае, когда законодательный акт претерпел существенные более одной трети статей изменения

(4) Ссылки на повторно опубликованный законодательный акт должны содержать формулировку повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова № от

(3) Законодательные акты, посредством которых в законодательный акт вносились изменения или дополнения считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учета

Статья 46 Действие законодательного акта и отсутствие у него обратной силы

(1) Законодательный акт действует только в период, в течение которого он обладает силой и не может иметь обратной силы или применяться после прекращения его действия

Закон № 100 от 22.12.2017 о нормативных актах вступил в силу 12.01.2018 года

70 Повторное опубликование нормативного акта и внесение в него поправок

(1) Повторное опубликование нормативного акта, в который внесены существенные изменения, в соответствии с законом осуществляется на основании положения, содержащегося в акте о внесении изменений

(4) Нормативные акты, которыми в повторно публикуемых нормативный акт вносились изменения или дополнения считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учета.

Законодательные акты Республики Молдовы – действуют на территории Молдовы и принудительно обязательны для всех субъектов права.

Нормативно – законодательные акты применение и толкование которых относятся к компетенции Конституционного Суда статье 135 части (1) пунктам а) и г) и в соответствии с тем, что

Нормативные акты или их положения, признанные неконституционными, приводятся в соответствие с постановлениями Конституционного суда в порядке, установленном Кодексом конституционной юрисдикции № 502/1995 и Законом о Конституционном суде № 317/1994. Мачерет не имеющего до сих пор признанного Судами нарушенного права оказался в положении – как не имеющего статуса вынужден заявить о себе как связанного – как потенциальный субъект права по рассматриваемому МС ООН – его делу – связанному непосредственно с применением и толкованием законодательно – нормативных актов Республики Молдова и их соответствия международным императивным (обязательным) нормам международного законодательства от ООН.

В связи с Отзывом с Reference UR/UST/19/MDA/3 по поводу нарушений Судом Страсбург судьи J Silvis – Протоколов и положений – о доступе к Суду при исключительном в случае – предоставления доказательств нарушений прав Человека – прилагаю : Ответ Суда Страсбург само Обращение и Reference UR/UST/19/MDA/3 на него по делу nr.41929/11 ECHR-L Rus 11 00 R (CD10) – от 2 августа 2019 года

Это стало основанием для регистрации Консультативным Отделом МС ООН и Комиссией по соблюдению императивных международных норм от 25 07 2019 года Жалобы связанной с нарушением статьи 313 УПК РМ – о бездействии органов власти Молдовы по поводу процедуры юридической реабилитации

От решения таким образом Конституционного Суда – напрямую зависит процессуальный статус – и движения его дела по процедуре МС ООН – как Актора. При вашем обоснованном с точки зрения императивного права отказа - Мачерет – на правах Актора может непосредственно обратиться в МС ООН Так как Мачерет дошел до этого Суда – и такой случай является неединичным – но редким – его статус как физического лица Актор в МС ООН. Государство Молдовы – имеет статус - Статута Заявление было зарегистрировано Консультативным Отделом, – этого Высокого Суда – Прилагаю копию – Оригинал если это необходимо представить имеется

Верховный Суд рассмотрев кассацию Мачерет на решение от 03 02.2009 года - № 1а-42/09 Апелляционной Палаты –после фактически отбытого на тот момент срока в 5 месяцев и 13 дней от начала исполнения и применения – решения 1а-42/09 «особого» и «строго режима» где в условиях содержания в ПУ-15 Крикова Мачерет тяжело заболел

21 07 2009 года был освобожден сразу в зале Суда – считая – что суд разобрался с ошибкой Почти сразу был госпитализирован – с начала августа – и связавшийся с ним представитель Мин Юстиции – сообщил о денежной компенсации. Вот тогда и выяснилось – что ему выплачивают как – осужденному и освобожденному по окончу срока – в общем порядке сумма приблизительно 1300 леев. На этот момент – Мачерет не мог разбираться во всем происходящем по не зависящим от него обстоятельствам – так как был почти сразу был госпитализирован и длительно лечился – до 2011 года Полиция не получила никаких уведомлений по поводу неожиданного освобождения и считала – что Мачерет освобожден условно-досрочно – как впервые осужденный – отбывавший наказания в колонии особого и строгого режима

Это само по себе доказывает несоблюдение процедуры юридической реабилитации

Отсутствие юридического статуса закончилось повторно наказанием за деяния – которых он не совершал или если бы мог их совершить – с истекшими сроками – давности То, есть без соблюдения правовых и материальных норм – нарушавших одновременно статьи 22 и 23 УПК РМ.

В результате неприменения юридической реабилитации были инициированы уголовные дела только на основании того, что судам ничего не было известно об обстоятельствах освобождения и осуждения от 21.07.2009 года и 03.02.2009 года

количествах и в соответствии с Законом № 780 и его статьёй 41 – при изменении более одной трети и без изменения в таблице этого закона под номером 122 – количество лекарственного препарата «Трамадол» – которое инкриминировалось Мачерет, как уголовное преступление – перестало относиться к уголовному кодексу – а смогло теперь иметь – незначительные административные последствия – за которое выплачивался штраф в 40 лей «Трамадол» – в таблице этого закона остался номером 122 – и только превысив в 3 раза – инкриминируемое Мачерет количество – могло считаться уголовным преступлением. В связи с изменением более чем на 1/3 – в результате поправок в законодательный акт в соответствии с Законом № 780 статьёй 41 – как Закон № 43 получило с указанием изменения и дополнений о прекурсорах и их количествах – наркотических веществ – в таблице этого закона под номером 122 – связанной с обязательной в таких случаях перенумерацией. Апелляционная Палата – в соответствии с действовавшим тогда законодательством Закона № 780 статьёй и его статьёй 41: вынесла приговор и применил уголовный закон к невиновному в уголовном преступлении лицу с назначением – «особо-жестокое» наказания – ранее не сидевшему и не имеющего на тот момент судимости – после амнистии 2004 года поглотившей – ранее назначенное условное наказание. То, есть был вынесен приговор к юридически невиновному – невиновному в уголовном преступлении лицу. В своём определении Верховный Суд – вместо установления – такого нарушения сделанного от 03.02.2009 года с обязательной в таких случаях процедуре юридической реабилитации – используя номер, который изменился с 79 на 43. На основании не изменений – а нумерации – применил статью 46 часть 2 Закона № 780 – о том, что это как новый законодательный акт имеет – обратную силу. Хотя часть 1 – этой статьи утверждает, что обратной силы при применении закона № 780 – у законодательного акта в связи с внесёнными в этот акт изменений и поправок – в момент публикации – не имеет обратной силы. В связи с тяжёлым материальным положением и инвалидностью 1-ой группы Мачерет просит учитывать – что он не имеет сейчас – денежных средств на перевод. Ему помогают – но сейчас Мачерет тяжело больной и без операций и длительного и углублённого лечения его дни сочтены. Поэтому Мачерет просит – считать часть (2) статьи 12¹ исполненными и заканчивает, прилагая доказывающие эти факты документами.

Прилагаются копии

1. Титульная часть Закона № 780 и сама статья 41 и 46
2. Hotarire nr. 79 – Oficial Monitorul
3. Hotarire nr. 43 – Oficial Monitorul
4. Решение от 03.02.2009 год № 1а-42/09
5. Решение от 21.07.2009 год № 1га-834/09
6. Обращение по поводу полученного решения от Суда Страсбурга в 2019 году
7. Referențe по поводу полученного решения от Суда Страсбург от 2 августа 2019 года
8. Зарегистрированное обращение в МС ООН KJusCons Ergons/
9. Ответ Конституционного Суда от 3.05.2019 SSC- 41/44сг
10. Ответ Конституционного Суда от 22.07.2019 SCC- 01/73сг
11. Сама жалоба связанная с просьбой в Суд сектор Чеканы – об отклонении по факту неконституционных решений всех последующих после 21.07.2009 года – как проводимых в отношении – юридически не реабилитированного лица – делающей все присваиваемые статусы, будь то подозреваемый, обвиняемый – не законными и нарушающими статью 251 УПК РМ. Пока не был восстановлен статус – по реабилитации международные запрещаю утверждать – за таким лицом – какую-либо противоправность
12. Запрос на юридическую реабилитацию
13. Другие решения связанных с этим вопросом

23 13.10.19

! *Handwritten signature*

Председателю Апелляционной Коллегии
от Мачерет Алексей Артур
ИДНП: 2000001159655
адрес: А. Дога 30. кв. 38
тел. 022-49-22-90
моб. 079-902-963

На основании Закона № 133 - и главы Глава VII
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
когда Статья 32. Трансграничная передача персональных данных
предусматривает:

(1) Настоящая статья применяется в случае передачи в другое
государство – независимо от используемых носителей или средств
– персональных данных, которые составляют предмет обработки
или собираются с целью подвергнуть их обработке.

Поскольку Обработка персональных данных осуществлялась
согласно Статье 8.

[...] касающихся уголовного наказания, принудительных
процессуальных мер или санкций за правонарушения может
осуществляться только органами публичной власти или под их
контролем в пределах предоставленных полномочий).

Согласно части (2) Регистр криминалистической и
криминологической информации ведется Министерством
внутренних дел.

После обработки - и внесения в регистр Министерством
внутренних дел - став только от 30.12.2020 года относиться к
став относиться, Статья 9. к обработке персональных данных с
функцией идентификатора может осуществляться при одном из
следующих условий:

- а) субъект персональных данных дал свое согласие;
- б) обработка прямо предусмотрена законодательством.

Согласно области применения - статье 2.

(2) Действие настоящего закона распространяется на:

- а) обработку персональных данных в рамках деятельности
контролеров, находящихся на территории Республики Молдова;

Согласно пункту:

- б) обработку персональных данных в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях Республики

Молдова, а также иными контролерами, находящимися вне территории страны.

Согласно целям и после передачи на основании международного публичного права применяться внутреннее законодательство Республики Молдова не может.

В силу применения части

(4) Действие настоящего закона не сможет распространяться на: с) обработку и трансграничную передачу персональных данных, связанных с виновными в совершении преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества или с жертвами таких преступлений.

Согласно Резолюции 40/34:

В силу - действия уголовного закона на гражданские и политические права лица.

Когда ошибочное осуждение стало причиной ущемления прав, связанного с физическим лишением свободы делает выполнение судебной инстанции обязательного акта согласно положениям Международного Суда.

Согласно Резолюции 40/34 - не зависимо - от того - помиловано ил иным образом возникают вновь гражданские и политические права - предшествующим и последующим условием реабилитации признанием его прав - в процессуальном статусе жертвы даже после возмещения материальной стороны вопроса - до его интеграции в общество - как имеющего социальные привилегии - не быть ущемлённым в каком либо праве.

Имеющего правоспособность - требовать принудительного восстановления своих материальных и моральных прав в зависимости от ущерба - с избытком.

Где избыток — это принудительное разрешение имущественных споров и возможность реализовывать свои возникшие права - с учётом - понесённых им страданий.

Его место - было - занято социумом - посчитавшим его - «умершим» в гражданском и политическом смысле.

Поэтому вследствие того, что за эти ошибки - никто не наказан и следовательно все эти годы действовавшими в официальном качестве создали именно эти лица - проблему с юридической реабилитацией.

Для установленной моих конституционных прав - мне необходимо связанное с обращением к - Конституционному Суду - Консультативное заключение - по делу nr. 10r-1009/19. Понимая, что на тот момент в отношении меня - действовал Регистр - по которому - я не имел конституционных прав. Я прошу Вас выслать копию Консультативного заключения Конституционного Суда к Апелляционной Палате - а не ко мне. А по Закону согласно обзорам судебной практике и процедуре, которая соблюдалась от 23.07.2019 года по статьям 7 (3) УПК РМ и статье 12^{1(прим)} - претензии подготовленные, как объекты крайней неконституционности передавались без права высказываться в отношении их законности в Конституционный Суд.

Мачерет - заявил и регламент - был исполнен. Как физическое лицо - Мачерет не мог прямо обращаться в Конституционный Суд - поэтому его обращение - было зарегистрированное - сначала под ошибочным номером и числом от 23.07.2019 года - было путём исправления - но с тем же входящим номером передано в Конституционный Суд. Но когда Мачерет получил - стандартный ответ Конституционного Суда - о нарушении регламента - из-за того, что ошибочно было указана фамилия - «Мокряк» - вместо Мачерет.

Это стало причиной ответа Конституционного Суда - посчитавшего, что заявленное в заседании Апелляционного Суда, связанного с толкованиями статей Закона № 780 или актуализированного Закона № 100 - судьями Верховного Суда, став автоматически объектами крайней неконституционности. Мачерет не предполагал, что сервер или секретарь - от судьи Мелистяну «ошибочно» под фамилией - «Мокряк» - дело было рассмотрено - как поданное позже, как Мачерет - из Кишинёва. А не «Мокряк» из «Страшен» посмеявшегося заявить через «голову» Уголовной Коллегии. И причиной того, что после исправления - и поспешного ответа Канцелярии Конституционного Суда - поменяв номер.

Таким образом - Мачерет просит Уголовную Коллегию - указать под каким входящим номером - было зарегистрировано - уже заявление Мачерет с правильно указанной фамилией ИПУД и о

передаче для - перевода в Конституционном Суде - содержания - отдельного и так не полученного Консультативного заключения или Определения Конституционного Суда - по Dosarul nr. 10r-1009/19 делу о котором я только узнал у судьи Мазурець - спустя целый год!!!

Поэтому - прошу копию Определения Конституционного Суда на моё заявление от 23.07.2019 года переданное законным образом - через Уголовную Коллегию - в силу существовавшей на тот момент судимости - не ознакомивших меня с ним - хотя оно было дано в мою пользу- под другим входящим номером и ссылкой на это решение , чтобы я мог найти публикацию и внести изменения связанные с ошибкой - указанной фамилии и наименования Суда!!!

Согласно Закону № 133 об исправлении Dosarul nr. 10r-1009/19 ошибки в названии Суда Judecătoria вместо: "Strășeni" (sediul Ciocana) Указав Кишинёв. В следствии указанной только Имени Судьи "CRISTINA" - ставшим причиной - распределений этого дела - с задержкой так как не была указана фамилия и город Кишинёв - дело было отправлено вместо Суда Буюкань в Суд Чеканы - несмотря на решение - имеющее сопроводительное консультативное заключение Конституционного Суда.

Я также прошу о переводе и предоставлении прошитой копии этого решения с гербовой печатью после в установленном - законном порядке на единственно доступном мне языке - чтобы я мог обжаловать определение ставшего объектом рассмотрения конституционности - с сертификатом - что никогда не получал данного решения на единственно доступном для меня русском языке.

Также ввиду только от 30.12.2020 года внесением, согласно статье процессуальный статус - делающего только возможным обстоятельств к юридической реабилитации Мачерет - по обстоятельствам, ставшим только известным после перевода Определении Dosarul nr. 1ra-834/09 - Верховного Суда установившего момент передачи перевода Определения тремя гербовыми печатями подписями на пломбе для фактической

реализации права на восстановление в своих гражданских и политических правах.

Статья 6. Обработка особых категорий персональных данных

- (1) Обработка особых категорий персональных данных запрещается, за исключением случаев, когда:
- f) обработка необходима для определения, осуществления или защиты права субъекта персональных данных в суде;

Прилагаю:

Копии: Dosarul nr. 10r-1009/19 Judecătoria Străseni (sediul Ciocana)
1 -19090487-02-10r-11092019

1. Копия самого определения: Dosarul nr. 10r-1009/19 на гос. языке для исправления и прошивки.
2. Обращение к Конституционному Суду с входящего номером 100сдж от 23.10.2019 год - доказывающий характер - контроля конституционности и исключительного обжалования на основании - передачи - в Суд Струшены - а затем в Чеканы.
3. Сертификат - о возникновении прав на юридическую реабилитацию - по связанному делу.

Прошу о прошитых копиях с гербовыми печатями - для установления апостиля и указанной даты - когда только стало возможным обжаловать такое решение - с указанием на пломбе перевода - даты - заверенной - судьёй выносившего Определение.

Мачерет 

дело № 10-747/19

Судья Кептя Кристина суда офиса
Чеканы от инвалида 1-ой группы
Мачерет А мун. Кишинёв ул. А.
дога 30 кв.38

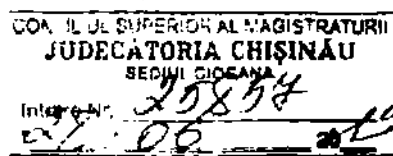
Заявление - ходатайство.

Прошу отложить решение по делу 12-ij-10-235-23/2019 связанному с юридической реабилитацией так как дело по фактам отсутствия адекватной реакции судов - на извещение - об нарушении - связанном с международным и общепринятым термином - Не законных действиях в отношении лица подлежащего обязательной юридической реабилитации. Что в соответствии Конвенцией ООН - доказывает - что единственным юридическим статусом - какой ему может быть присвоен - до его реабилитации - жертва виктимизации.

Поскольку - этот правовой статус - обязывает все государственные органы - идти на встречу - для обеспечения условий восстановления гражданских, материальных и других прав - и с Законом о Конституционном Суде прошу отложить - до прояснения - правового статуса Конституционным Судом - без потери процессуальных сроков - вынесения окончательного решения. А поскольку рассмотрения такого или любого другого вопроса в Конституционном Суде - приостанавливает любые и на любой стадии - процессуальные действия и акты - всех Судов Молдовы - прошу не нарушить действующую Конституцию РМ. Которая была уже нарушена предыдущим Судьей Суда Чекан.

28.06.2019

Мачерет 



Конституционный Суд.

В предыдущий раз этот факт даже не остановил судью выносившего решение по статье 313, а также 458-461 и 525 УПК РМ.

Сейчас предварительно - перед вынесением решения - было буквально указаны обстоятельства исключающие участие уже в 5-й раз прокурора Кушнир - вводящих 2 судей Вашего Суда в заблуждение. Что речь идёт "о снятии судимостей" - а не юридической реабилитации связанной с не законным уголовным преследованием. По факту многолетнего уголовного наказания в деле, где Верховный Суд вынес окончательное решение пользуясь статьями 332 и 275 по кассационной жалобе потерпевшего - подсудимого, окончательным вердикте "отсутствие состава преступления". Что автоматически с представленным нарушением статьи 22 УПК РМ в 2006 году - просто обязывает к юридической реабилитации. Вместо этого в расчёте на юридическую безграмотность потерпевшего в открытую рассматривают судимости доказывающих - наоборот безнаказанность за нарушение обязательного международного права - гуманитарного, когда в отношении не реабилитированного лица проводили регрессивные меры - процессуальные действия целью, которых было уйти от исполнения обязательств по реабилитации. И о каких якобы не предоставленных доказательствах может здесь идти речь - если все решения судов доступны и совсем наоборот были дополнительно представлены в Суд. Также - как участие более 5-ти раз Прокурора Кушнир в 4-рёх судопроизводствах - лишь на основаниях: "жалоба - была ранее рассмотрена - представляя, то прокурора Лялина, то Прокурора Балкан. И только, в последнем заседании - в 5-том рассмотревшую жалобу на саму себя. Конечно потребовавшей отклонить их все, чтобы не всплыло её не желание о соблюдении обязанности по самоотводу.

Прошу передачи дела по юридической реабилитации в Конституционный Суд - все медицинские и другие доказывающие документы были переданы по статье 313 в Ваш Суд.

Прилагаю дополнительные копии доказывающих документов.

Прошу информировать и передать список документов - переданных Конституционному Суду!

08.07.2019

Мачера



Dosarul nr. 10r-1009/19
1-19090487-02-10r-11092019

Judecătoria Strășeni (sediul Ciocana)
Judecător Cristina

DECIZIE

27 noiembrie 2019

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în componența:

Președintele de ședință

Iurie McInteanu

Judecătorii

Stelian Teleucă și Ion Bulhac

Cu participarea:

Procurorului

Svetlana Coșnova

Petiționarului

Alexei Maceret

Translatorului

Rodica Iachim

juducând în ședința de judecată închisă, în ordine de recurs, recursul petiționarului Maceret Alexei, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Procedura de citare legal executată.

Petiționarul Maceret Alexei a susținut recursul declarat în cauză, solicitând admiterea acestuia în sensul formulat.

Procurorul Svetlana Coșnova a pledat pentru respingerea recursului.

Colegiul penal asupra recursului,

A CONSTATAT:

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Coșnova din cadrul Procuraturii Generale, datată cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale puse în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Nefiind de acord cu încheierea nominalizată, a declarat recurs în termen petiționarul Maceret Alexei prin care solicită admiterea recursului, casarea integrală a încheierii judecătorești Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019.

În motivarea recursului a menționat faptul că instanța nu a elucidat pe deplin circumstanțele invocate în plângerea depusă potrivit art. 313 CPP RM, și mai grav este faptul că instanța de judecată a încălcat prevederile art. 6 CEDO.

Examinând motivele recursului declarat, în raport cu materialele cauzei, ținând cont de opinia participanților la proces, Colegiul penal consideră justificat admiterea recursului cu remiterea cauzei la rejudecare, din considerentele ce urmează.

Potrivit art.313 alin.(1) alin.(4) Cod procedură penală, plângerile împotriva unor acte și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuț, învinut, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Plângerea se examinează de către judecătorul de instrucție în termen de 10 zile, cu participarea procurorului și cu citarea persoanei care a depus plângerea, precum și a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii. Ne reprezentarea persoanei care a depus plângerea și/sau a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii nu împiedică examinarea acesteia. Procurorul este obligat să prezinte în instanță materialele corespunzătoare. În cadrul examinării plângerii, procurorul și persoana care a depus plângerea, precum și persoanele ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii dau explicații.

Conform prevederilor art.441 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, hotărârile judecătorești pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond în cazurile în care hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Astfel, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzați în materie penală îndreptate împotriva sa.

Potrivit prevederilor art.7 Cod de procedură penală, procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale prezentului cod.

Colegiul notează că, în orice societate democratică, protecția persoanei este una din atribuțiile de bază ale statului. Conform art.20 a Constituției Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești atunci când drepturile, libertățile și interesele acesteia au fost violate.

Instanța de recurs relevă că, examinând recursul declarat împotriva încheierilor judecătorului de instrucție adoptate în ordinea art. 313 Cod de Procedură Penală, una din soluțiile adoptate este admiterea recursului declarat cu referire la prevederile art. 449 alin.2 lit."c" Cod de Procedură Penală și casarea totală a încheierii adoptate cu trimiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, atunci când este necesar de a se administra probe noi.

Reieșind din faptul că Maceret Alexei a depus în ședința instanței de recurs materiale noi ce țin de plângerea sa depusă în ordinea prevederilor art. 313 Cod de Procedură Penală, cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire, inclusiv și sesizarea Curții Constituționale, Colegiul Penal consideră necesar remiterea cauzei la rejudecare, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngrădit dreptul părților la o cale de atac.

În acest context, Colegiul relevă faptul că, instanța urmează să dea o apreciere unilaterală și subiectivă a circumstanțelor cauzei.

Potrivit jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului în cauza *Giurgușan contra Moldovei* (hotărârea din 16.09.2009), s-a statuat că autoritățile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întâmplat și nu trebuie să se bazeze pe

concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigația sau să le pună la baza deciziilor lor și să se întreprindă toți pașii rezonabili și disponibili conform legii pentru a asigura probe cu privire la incident.

Instanța urmează să examineze și să se expună asupra fiecărui motiv, argument, aspect de încălcare a prevederilor legale, invocate în acest sens în cererea înaintată, potrivit acestor prevederi legislatorul a prevăzut expres rolul activ pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei.

Or, neexpunerea asupra unei cerințe, se egalează cu faptul că nu au fost auzite părțile. Conform practicii CtEDO, în cauza *Fomin contra Moldovei*, Curtea a statuat că, rolul unei decizii motivate este să demonstreze părților că ele au fost auzite. Mai mult, o decizie motivată oferă părților posibilitatea de a o contesta precum și posibilitatea ca decizia să fie revizuită de către o instanță de recurs. Doar prin adoptarea unei decizii motivate, poate avea loc un control public al administrației justiției (cauza *Hirvisaari vs Finlanda*, §30, hotărârea din 27.09.2001).

Mai mult, motivarea hotărârilor este o garanție pentru părți că, cererile lor au fost analizate cu atenție și oferă posibilitatea exercitării controlului judiciar. Analiza pe care instanța o face în legătură cu motivele de fapt și de drept care i-au format convingerea, în sensul unei anumite soluții trebuie să fie clară și simplă, precisă, concisă și fermă, într-un cuvânt să aibă putere de convingere. La fel de exactă trebuie să fie motivarea și în ce privește cererile pe care le-a respins. Nemotivarea hotărârii sau o motivare necorespunzătoare v-or atrage casarea ei.

Colegiul penal consideră că, argumentele invocate de participanții la proces sunt importante pentru rezultatul procesului și necesită un răspuns concret în hotărâre. Pe când abținerea instanței ierarhic inferioare de furnizarea unui răspuns explicit la un șir de argumente invocate, constituie o încălcare a art.6 alin.(1) CEDO, deoarece participanților nu le-a fost acordată posibilitatea de a ști dacă aceste argumente au fost neglijate sau respinse, și în ultimul caz, cauzele acestei respingeri.

Astfel, Colegiul penal dispune rejudecarea cauzei în aceeași instanță, într-un alt complet de judecată, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngrădit dreptul părților la o cale de atac.

La o nouă examinare, instanța de judecată urmează să ia în considerație cele expuse, să examineze cauza sub toate aspectele și să adopte o hotărâre legală, întemeiată și motivată.

Conducându-se de prevederile art.313, 447-449 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

DECIDE:

Admite recursul petționarului Maceret Alexei, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019 și remite cauza la rejudecare în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței:

Judecător

COPIA CORESPUNDE CĂRTEI DE
Judecător Iurie Melinteanu



Iurie Melinteanu

Stelian Teleucă

Ion Bulhac

Recursul nr. 1a-834/09

ВЕРХОВНОМУ СУДУ РМ

А также учитывая МС ООН – по Римскому
Статуту, от инвалида 1-ой группы Мачерет
Алексей Артур - рус. Адрес: ул. А. Дога, 30
кв.38

Тел. 373-22-49-22-90, моб. +37379902963

ИДНП: 2000001159655,

Информируя:

Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека Office of the High

Commissioner for Human Rights Palais des
Nations CH 1211 Geneva 10 - Switzerland

Тел. +41 (0)22 917 90 00

Факс: +41 (0)22 917 90 08 www.ohchr.org

Заявление

Д-нул И. О. Председателя Верховного суда Владимир Тимофтий, - я предупреждая путаницу прошу
принять – это моё ходатайство связанной с апелляцией подданной - Мачерет Алексеем в Апелляционную
Палату как составляющих

были получены переводы - Recursul nr. 01-2202/2020 и Определения - Верховного № 1a-834/09 от
21.07.2009 года.

В качестве мер по защите - этих прав - возникших впервые - только когда Мачерет смог ознакомиться -
этим Определением -0 на единственно владеющим - русским языком.

Мачерет - на ранее заявленных материальных и процессуальных норм - национального и
международного права - для дальнейшей - юридической реабилитации

1. - как невиновное лицо - в случае - идущих в Апелляционной Палате - об жалований следующих
решений: 1-980/06 ; РА-84/07; 1-184/08 и 1-137/08.
2. - кажется более "лёгким" - путём - это "соглашение" - что правонарушение - было - но "количества" -
не хватало - для уголовной составляющей.

Тогда в первом случае останутся - безнаказанными - действия попадающие в описание "черновой версии"
- - (Прилагаю) . Мной специально - недосказанность - то, что и так явно происходит - если только
внимательно - ознакомиться с этим - приложением составленным как "недописанный"

Поэтому - стараясь всё таки завершить и увидеть - смысл происходившего тогда и непосредственно со
мной - превратившего меня в инвалида 1-ой группы - без наказания.

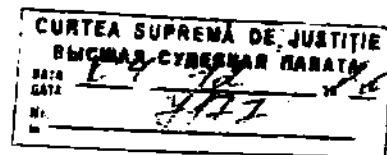
Прошу занести в реестр - ИТУД - факт получения мной только позавчера или 2 сентября перевода:
Recursul nr. 01-2202/2020 и Определения - Верховного № 1a-834/09 от 21.07.2009 года.

Поручив обычным а не заказным письмом что подразумевает - внесение в реестр - простых исходящих
сообщений - не имеющих юридической "важности" .

Тем не менее - несмотря на то, что Определение - безотзывное. Оно имеет юридическим последствием -
только сейчас - законно заявить о своём праве - на возмещение материального и равное морального
ущерба - связанного лишением свободы - заведомо незаконно - осужденное лицо и его привлечение к
крайней мере наказания - назначения наказания - "Особого и строго" режима содержания.

Поскольку только сейчас Мачерет - смог - действительно ознакомиться с определением - что было
сделано не по его вине - когда согласно международным нормам - государство имеет только
ответственность - пор признанию своей материальной и процессуальной способностью по возмещению

Мачерет



Прошу о прошитой и сертифицированной печатью - "ломбой" - целостности прошивавших нитей - опечанной печатью Вашего Суда - с указанной датой получения - документа следующих файлов:

1. Recursul nr. 01-2202/2020 и

2. Определения - Верховного суд апг. 1а-834/09

С обязательной указанной возле пломбы или на ней датой уставновления - целостности пломбы - указав - сё или близко к дате получения от 02.12.2020 года. Как начала искуковой давности - приостановленной - моментом обращения с этим заявлением в в Ваш Суд.

Для полной картины - тех органов -=> которые могут сомневаться ввозникших правах инвалида 1-ой группы - прошу о переводе приложенного рекурса - непосредственно - объясняющего - освобождение Мачерст - только по реабилитирующим обстоятельствам.

1. Прилагаю копии:

а. Recursul nr. 01-2202/2020 от 16 сентября 2020 года

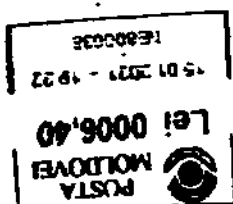
б. Определения - Верховного nr. 1а-834/09 от 21.07.2009 года.

2. Приложив сам Рекурс доступной только в виде фотокопии - сделанной Судом Рышкановка - 1 лист и 2-я листа.

04.12.2020

Мачерст





DS SINUS
MD 2004

28.30

MD-2024. hummer
get. I Don. of 58

1 VN P10000

01.202

46 AT

for

unrel

258

0001159655

.2024

6 XTH PR

pr

Мин Кунмуров
Сыф. А. Н. Н.
У. С. С. С. С.
Сыф. А. Н. Н.
Мин. Кунмуров.

645

ÎNCHEIERE

15 februarie 2021

mun. Chișinău,

Judecătoria Chișinău, (sediul Ciocana),

În componența Judecătorului Elena Costiuc, examinând unilateral cererea condamnatului Maceret Alexei, privind reabilitarea judecătorească, - instanța,-

A C O S T A T A T:

Condamnatul Maceret Alexei, s-a adresat cu prezenta cerere, solicitînd să fie aplicate în privința sa reabilitarea judecătorească.

Studiind cererea condamnatului, instanța de judecată consideră că este necesar declinarea competența teritorială la examinarea cererii condamnatului, din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) Codul de procedură penală, instanța de judecată, constatînd că nu este competentă de a judeca cauza penală, prin încheiere, își declină competența și trimite dosarul instanței de judecată competente.

Conform art.469 alin.(1) pct. 5) Cod de procedură penală, la executarea pedepsei, instanța de judecată soluționează chestiunile cu privire la schimbările în executarea unor hotărîri, și anume: reabilitarea judecătorească (art.112 din Codul penal).

Conform art.471 alin.(1) Cod de procedură penală, (1) Chestiunile specificate la art.469 alin.(1) pct.5), 11) și 14) se soluționează de către judecătorii instanței de drept comun, iar chestiunile prevăzute la celelalte puncte din art.469 alin.(1) se soluționează de către judecătorul de instrucție la demersul instituției care pune în executare pedeapsa.

Astfel, instanța consideră că este necesar de a declina competența cererii depuse de condamnatul Maceret Alexei, privind aplicarea reabilitării judecătorești, în favoarea judecătorului de drept comun Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), reieșind din prevederile art.471 alin.(1) Cod Procedura Penală, chestiunea solicitată de condamnat se soluționează de către instanța de judecată de drept comun.

În baza celor expuse și conducându-se de prevederile art.art. 44, 341 alin.(1) Cod procedură penală, instanța de judecată,-

D I S P U N E:

Cererea condamnatului Maceret Alexei, cu privire la reabilitarea judecătorească – se trimite spre soluționare Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani).

Încheierea nu este susceptibilă de atac.

Judecătorul.



Elena Costiuc.

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL CIOCANA

mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, nr. 24/1,
Republica Moldova, MD-2044,
tel./fax (+373 22) 333 665; (022) 337 520
e-mail: jci@justice.md

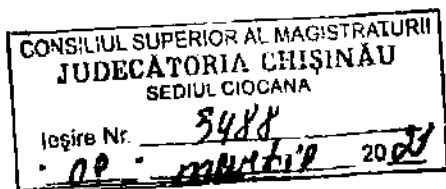
*Sediul specializat în examinarea cauzelor cu privire la activitatea
judecătorească de instrucție și în materie contravențională*



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
CIOCANA COURT OFFICE

Chisinau city, Mihail Sadoveanu street, nr. 24/1,
Republic of Moldova, MD-2044,
tel./fax (+373 22) 333 665; (022) 337 520
e-mail: jci@justice.md

*The Court Office specialized in the examination of the cases concerning
the activity of the investigative judge and in contraventional matters*



mun. Chișinău *Stavitski*

bd. Ștefan Cel Mare 200

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), declină competența și expediază condamnatului Maceret Alexei cu privire la reabilitarea judecătorească cu trimiterea cererii în instanța numită.

Anexă: Cauza nr 21ji-199/2021 pe 31 file;

Pavliuc Ghenadie,
vicepreședintele Judecătoriei Chișinău

Grefier: JANA LUNGU tel. 079766405



Judecătoria Chișinău
Sediul Buiucani - penal
Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200

Fișa de repartizare a dosarului

Prin prezenta, se confirmă că dosarul "Maceret Alexei - Alte categorii noi apărute", înregistrat la Judecătoria Chișinău cu numărul 1-21009689-12-21-21012021, pe data de 10.03.2021, ora 14:15, cu gradul de complexitate 2,50, a fost repartizat judecătorului Tudor Stambol în mod automat-aleatoriu pe data de 10.03.2021 ora 14:15.

Fișă generată de PIGD

Nume, Prenume:

Semnătura:

Oprea Natalis

Dosar nr. 21-40/2021

1-21009689-12-21-210120

ÎNCHEIERE
(de primire a cauzei în procedură)

10 martie 2021

municipiul Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Tudor Stambol, studiind cerer
condamnatului Maceret Alexei cu privire la reabilitarea judecătorească, -
În conformitate cu prevederile art. 351 Cod de procedură penală, -

d i s p u n e :

Primirea în procedură a cererii condamnatului.
Examinarea cauzei va avea loc în ședință publică, în limba de stat.
Numirea ședinței de judecată pentru 14 aprilie 2021, ora 10:00, în sala nr. 401 a Judecătoria
Chișinău (sediul Buiucani).
Citarea părților pentru data fixată.
Încheierea poate fi atacată odată cu hotărârea.

Judecătorul

Tudor Stambol

CITAȚIE
la dosarul penal nr. 1-21009689-12-21-21012021
21-40/2021

Condamnat:	Maceret Alexei	Mun. Chișinău, A.Doga 30 , ap.38
Procuror:	Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Buiucani	Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 96

Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani - penal, situată pe adresa: Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, Vă cheamă pe data de 14.04.2021 la ora 10:00, sala nr. Buiucani. Sala de ședință nr.401 - judecător Tudor Stambol în legătură cu examinarea cauzei penale în privința inculpatului învinuit în baza art. B.20.11 Alte categorii noi apărute (Complexitatea = 2) CP RM. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat. **VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.**

Atenția părților: După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea poziției în formă scrisă.

Referier: CARMEN DICHII

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună punțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședință alternativă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. (alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit și poate fi supusă amenzii judiciare. (alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

INSTANȚA Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani
data: 18.03.2021

SOLICITARE

de acordare a asistenței juridice garantate de stat

CAUZE PENALE

În conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. * (c) din Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat nr. 198-XVI din 26.07.2007 și art. 69, alin. (1) pct. * (10) din Codul de Procedură Penală al R.M., solicităm numirea apărătorului în * Cauza penală nr. 21-40/2021, instituit pe * Nume, Prenume Beneficiarului Macereș Alexei, * data nașterii: 19.06.1986, *

IDNP: / 2 / 0 / 0 / 2 / 0 / 3 / 5 / 0 / 4 / 4 / 4 / 2 / 2 /

1. Detalii de contact a beneficiarului: Cerere de asistență juridică

2. Sex: Masculin

3. Vîrsta: Adult

4. Cetățenia: Republica Moldova

5. Ethnia: Moldovean

6. Statut: -

7. Dizabilitate: Nu are

8. Temeiuri obligatorii de desemnare:

- Interesele Justiției cer participarea avocatului/-ei lui în ședința de judecată în primă instanță, în apel și în recurs, precum și la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac

9. Anterior apărător -

10. Temelul înlocuirii apărătorului precedent: -

11. Participarea apărătorului este necesară pentru:

Organul Judecătoria

Regiune Chișinău - Buiucani

Data 14.04.2021

Ora 10:00

Sector / Raion: Chișinău - Buiucani

Funcția: Judecător

Organul: Judecătoria

* Judecător: Tudor Stambol

REGISTRAR: Carmen Dichii

Telefon de contact: 06941919;

E-mail: carmen.dichli@justice.md

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Prezentarea acestui chestionar către OT al CNAJGS confirmă consimțământul beneficiarului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în scopul verificării veniturilor mele de către Coordonatorul Oficiului teritorial al CNAJGS. Beneficiarul își asumă obligația de restituire a cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat în cazurile prevăzute la art. 22 și art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat.

Consiliul Superior al Magistraturii
Judecătoria CHIȘINĂU
(sediul Buiucani)
MD-2004, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, 200

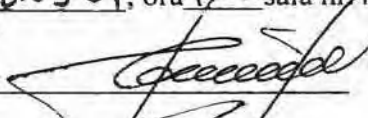
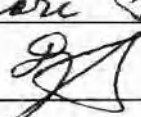


The Supreme Council of Magistrates
CHISINAU District Court
(Buiucani office)
MD-2004, Chisinau,
200nd Ștefan cel Mare street

Placereț,

RECIPISĂ

Suntem înștiințați cu privire la examinarea cauzei pentru data de 18.05.21, ora 14:00 sala nr 401

1. Avocatul Cebotari Pavel 
2. Av. Gutar M 
3. Mareș L 
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

